

[붙임 1] 개정훈령안 전문

가축방역 특별사법경찰관리 직무규정

개정 2025. 1. 00. 농림축산식품부 훈령 제2025-000호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무 범위에 관한 법률」 제5조 및 제6조에 따른 가축방역특별사법경찰관이 직무를 집행함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(가축방역특별사법경찰관리의 직무) ① 가축방역특별사법경찰관(이하 "사법경찰관"라 한다)가 「가축전염병 예방법」에 규정된 가축방역(검역을 포함한다. 이하 같다.)에 관한 범죄를 수사하거나 그 수사를 보조하는 경우에는 소속기관의 장 및 검사의 지휘를 받아야 한다.

② 가축방역특별사법경찰관(이하 "사법경찰관"이라 한다)은 소속기관의 관할구역 안에서 발생하는 「가축전염병 예방법」에 규정된 가축방역의 범죄에 관한 수사를 한다.

③ 가축방역특별사법경찰리(이하"사법경찰리"라 한다)는 제2항의 규정에 의한 수사를 보조함을 원칙으로 한다.

제3조(집무자세) 사법경찰관리는 직무를 행함에 있어서 다음 사항에 특히 주의하여야 한다.

1. 사법경찰관리는 가축방역 범죄의 수사 및 예방을 통하여 생산자 및 소비자를 보호한다는 사명감을 가지고 가축방역 범죄의 추방에 최선을 다하여야 한다.
2. 사법경찰관리는 직무와 관련된 법령과 수사요령을 숙지하여야 하며 평소 가축방역 범죄현상에 대한 연구를 통하여 수사의 전문성을 확보 하도록 노력하여야 한다.
3. 사법경찰관리는 집무시간 중은 물론 집무시간 외에도 소속기관의 장과 보고 연락체계를 확립하여 원활한 집무수행을 도모하여야 한다.

제4조(지명·철회·업무분장 등) ① 소속기관의 장은 「특별사법경찰관 리 지명절차 등에 관한 지침」에 따라 관할 지방검찰청 검사장 또는 지청장에게 지명 제청하거나 지명철회를 신청한다.

② 사법경찰관리는 인사이동, 질병 등 특별한 사유가 없는 한 2년 이 내에 변경하여서는 아니된다.

③ 사법경찰관리가 전보·휴직 등으로 수사사건을 인계·인수하는 경우 선임자 입회하에 해당 수사서류와 진행사항 등 일체를 인계·인수하고, 그 결과를 부서장에게 보고한다.

④ 소속기관의 장은 사법경찰업무의 효율적인 수행을 위하여 선임자 를 반장으로 하는 1조 2인의 반을 편성하여 운영할 수 있다.

제5조(직무교육) ① 소속기관의 장은 사법경찰관리의 업무수행 능력과 자질을 향상시키기 위하여 매년 직무교육계획을 수립·시행하여야 한 다.

② 소속기관의 장은 소속 사법경찰관리에 정기적으로 가축방역 등

관련 법령, 범죄 수사요령 및 복무자세 등을 교육하여야 한다.

③ 소속기관의 장은 신규 사법경찰관리에 대하여는 직무수행에 앞서 수사에 관한 기본 교육을 실시하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 인하여 그러하지 못할 경우에는 자체교육을 실시한 후 집무하게 할 수 있다.

제2장 수 사

제1절 통 칙

제6조(관할) 사법경찰관리는 소속기관의 관할구역 안에서 직무를 행하여야 한다. 다만, 관할구역 안의 사건과 관련이 있는 사실을 발견하기 위하여 필요한 경우에는 관할구역 밖에서도 그 직무를 행할 수 있다.

제7조(수사의 기본자세) ① 수사는 사안의 진상을 명백히 하여 사건을 해결한다는 확고한 신념을 가지고 신속·정확하게 행하여야 한다.

② 수사를 할 때에는 공정 성실하게 하여야 하고 「형사소송법」 등 관계 법령과 규칙을 엄수하여 개인의 자유와 권리를 부당하게 침해하는 일이 없도록 주의하여야 한다.

③ 수사를 할 때에는 증거에 의하여 사안을 명백히 하고 기초수사를 철저히 하여 모든 증거의 발견·수집에 힘쓰는 동시에 자료를 충분히 활용하여 수사를 합리적으로 진행하도록 하여야 한다.

④ 수사는 형사절차의 일환임에 비추어 공소의 제기와 공판의 심리를 엄두에 두고 행하여야 한다.

제8조(관계자에 대한 배려 및 자료제공자의 보호) ① 수사를 할 때에는 불필요한 언동을 삼가고 관계자의 편익을 고려하여 필요 이상으로 불편이나 혐오감 기타의 괴로움을 주는 일이 없도록 유의하여야 한다.

② 사법경찰관리는 고소·고발범죄에 관한 신고자 및 기타 범죄수사의 단서나 자료를 제공한 자의 신용을 해하는 일이 없도록 주의하고 피의자 또는 관계자에게 정보제공자의 성명 또는 이들을 알게될 만한 사항을 누설하지 아니하도록 하고 특히 필요가 있을 경우에는 적당한 보호를 하여야 한다.

제9조(보고) ① 사법경찰관리는 관할구역 안에서 범죄가 발생하였거나 범인을 검거하였을 때에는 소속기관의 장에게 신속히 보고(**별지 제1호서식**)하여야 하며 수사와 관련된 사항을 기록으로 남겨둘 필요가 있을 때에는 수사보고서를 작성하여 수사기록에 편철하여야 한다.

② 사법경찰관리는 관할구역 안에서 발생한 가축방역 범죄를 수사하여 종결하였을 경우에는 그 결과를 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

③ 소속기관의 장은 **중요한 사건의 경우에는 농림축산식품부장관**에게 즉시 보고하여야 한다.

제10조(다른 기관과의 협조) 사법경찰관리는 다른 수사기관과 수사에 관하여 협조하여야 할 사안이 있을 때에는 미리 소속기관의 장에게 보고하여 그 지휘를 받아야 한다.

제11조(사건의 인수) 일반사법경찰관리가 가축방역특별사법경찰관리

의 직무범위에 속한 범죄를 인지하여 가축방역특별사법경찰관에게 그 수사를 인계하겠다는 연락이 있을 때에는 소속기관의 장에게 보고하여 그 지휘를 받아 인수·수사하여야 한다. 이 경우에 있어서 필요한 때에는 당해 일반사법경찰관리에 대하여 증거물의 인도, 기타 수사를 위한 협력을 요구하는 동시에 사후에 수사결과를 통보하여야 한다.

제12조(수사의 경합) ① 사법경찰관리는 제2조 제2항 직무와 관련하여 범죄를 수사하는 경우에 있어서 그 수사가 일반사법경찰관리가 행하는 수사와 경합할 때에는 소속기관의 장에게 보고하여 그 지휘를 받아 당해 일반사법경찰관리와 그 수사에 관하여 필요한 사항을 협의하여야 한다.

② 제1항의 경우 필요하다고 인정할 때에는 관할지방검찰청 또는 지청의 검사에게 보고하여 그 조정에 관한 지휘를 받을 수 있다.

제2절 수 사 서 류

제13조(수사서류의 작성) 사법경찰관리가 범죄수사에 사용하는 문서·장부 및 서식은 별지서식 제1호부터 제47호까지와 「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」에 따른다.

제14조(서명날인 등) ① 수사서류에는 작성년월일, 소속기관과 직급을 기재하고 서명 날인하여야 한다.

② 날인은 문자를 알아볼 수 있도록 하여야 한다.

- ③ 수사서류에는 매 쪽마다 간인 한다.
- ④ 수사서류의 여백이나 공백에는 사선을 긋고 날인한다.
- ⑤ 피의자신문조서(별지 제2호서식 및 별지 제3호서식)와 진술조서(별지 제4호서식 및 별지 제5호서식)는 진술자로 하여금 간인한 후 서명날인하게 한다. 다만, 진술자가 서명할 수 없을 때에는 대신 이름을 쓰고 그 사유를 기재하고 인장이 없으면 손도장을 찍게 한다.

제15조(문자의 삽입·삭제) ① 수사서류를 작성함에 있어서는 문자를 고쳐서는 아니 된다.

- ② 문자를 삭제할 때에는 삭제할 문자에 두 줄의 선을 긋고 날인하며 그 왼쪽 여백에 "몇자 삭제"라고 적어야 한다. 이 경우에는 삭제할 부분은 해독할 수 있도록 자체를 존치하여야 한다.
- ③ 문자를 삽입할 때에는 해당 부분에 "V"표시를 한 후 삽입할 문자를 "V"표시 윗부분에 기재하는 것을 원칙으로 하고 그 부분에 날인하여야 하며 그 왼쪽 여백에 "몇자 추가"라고 기재하여야 한다.
- ④ 1행 중에 두 곳 문자를 삭제 또는 삽입하였을 때에는 각 자수를 합하여 "몇자 삭제" 또는 "몇자 추가"라고 기재하여야 한다.
- ⑤ 여백에 적을 때에는 기재한 곳에 날인하고 그 난 외에 "몇자 추가"라고 기재하여야 한다.
- ⑥ 피의자 신문조서나 진술조서인 경우 문자를 삽입 또는 삭제하였을 때에는 그 왼쪽 여백에 "몇자 추가" 또는 "몇자 삭제"라고 기재하고 그 곳에 진술자로 하여금 날인 또는 무인하게 하여야 한다.

제16조(서류의 대서) 본인의 문맹 등 부득이한 이유로 서류를 대신 작성하였을 경우에는 대신 작성한 사항이 본인의 의사와 서로 다른 점이 없는가를 확인한 후 대신 작성한 이유를 기재하고 본인과 함께 서명날인 하여야 한다.

제3절 고소·고발사건의 처리

제17조(고소·고발사건의 처리) ① 사법경찰관은 「가축전염병 예방법」 위반사실에 대하여 고소 또는 고발등(이하 "고소·고발"이라 한다)을 하는 자가 있을 때에는 관할구역 안의 사건여부를 불문하고 이를 수리(受理)(별지 제6호서식)하여야 한다.

② 사법경찰리가 고소·고발을 수리할 때에는 제1항에 준하여 수리한 후 신속히 사법경찰관에게 보고하여야 한다.

③ 고소·고발에 의하여 범죄를 수사할 때에는 무고, 중상을 목적으로 하는 허위 또는 현저하게 과장된 사실인지 여부에 주의하여야 한다.

④ 구술에 의한 고소·고발을 수리한 때에는 진술조서를 작성하여야 한다.

⑤ 서면에 의한 고소·고발을 수리한 경우 그 취지나 내용이 불분명하다고 인정될 때에는 본인에게 보충서면을 제출하게 하거나 그 진술을 요구하여 진술조서를 작성하여야 한다.

⑥ 고소·고발을 접수한 경우에는 즉시 사실여부를 확인하여 수사개시 여부를 결정하여야 하며, 수사개시의 경우에는 소속기관의 장에게 보

고함과 동시에 범죄사건부(별지 제7호서식)에 등재하여야 한다.

- 제18조(고소·고발사건의 이송)** ① 고소·고발 사건을 수리한 기관의 장은 고소·고발된 사건이 관할구역 밖의 범죄이기 때문에 당해 관서에서 이를 처리할 수 없을 때에는 필요한 수사를 한 후 소속기관장의 승인을 받아 관련서류와 증거물을 관계 관서에 신속히 이송하여야 한다.
- ② 이송을 함에 있어서는 정확한 사건의 인수 인계를 위하여 사건인계서(피의자 인도서)[별지 제8호서식]인수인란에 인수인의 소속, 직급, 성명을 명기하여 서명날인(손도장)을 받아야 한다.
- ③ 격지 관서간에 우편 등을 통하여 사건을 이송할 때에는 사건인계서(피의자 인도서) 사본을 만들어 보관하고, 원본은 우편으로 송부한 다음, 제2항의 규정에서와 같이 인수인 란에 서명날인(손도장)된 사건인계서를 반송 받아 사건인계서 사본과 같이 편철 보관해 두어야 하며, 인계관서 범죄 접수부 비고란에 인수관서 범죄접수부의 접수번호와 접수일시를 기입해 두어야 한다.
- ④ 제1항의 규정에 의하여 이송하였을 때에는 3일내에 고소인 또는 고발인에게 그 사실을 통지하여야 한다.

제4절 수 사 의 개 시

- 제19조(범죄의 내사)** ① 사법경찰관리는 범죄에 관한 신문·방송, 그 밖의 보도매체의 기사 및 익명의 신고 또는 범죄정보를 입수하였을 때에는 특히 출처에 주의하여 그 진상을 내사하고, 내사 결과 범죄의 혐의

가 있다고 인정할 때에는 즉시 수사에 착수하여야 한다. 다만, 내사를 병자하여 막연히 관계인의 출석을 요구하거나 물건을 압수하는 일이 없도록 하여야 한다.

② 사법경찰관리는 내사결과 범죄의 혐의가 없다고 인정할 때에는 즉시 내사를 종결하여야 한다.

③ 사법경찰관리는 익명 또는 가공인물의 이름으로 이루어진 진정·탄원 및 투서의 내용을 정확히 판단하여 수사 단서로서의 가치가 없다고 인정될 때에는 내사하지 아니할 수 있다.

제20조(범죄인지보고) ① 사법경찰관이 범죄를 인지한 경우에는 즉시 수사에 착수하여야 하며 소속기관의 장에게 범죄인지보고(별지 제9호 서식)를 하여야 한다.

② 제1항의 보고에는 피의자 인적사항, 범죄사실, 인지경위, 위반법규 등을 포함하여야 한다.

제21조(현장 검증) 사법경찰관리가 현장 검증을 필요로 하는 범죄의 발생을 인지하였을 때에는 신속히 그 현장에서 필요한 수사를 행하여야 한다.

제22조(현장에 있어서의 수사) ① 현장에서 수사를 할 때에는 가축방역 또는 동·축산물 보관상황·시료수거·거래장부 확인 등을 명백히 하여 범행에 따른 증거를 확보하도록 하여야 한다.

② 판매활동 등 기타 부득이한 사유로 현장의 보존이 곤란한 경우에는 사진촬영, 현장약도 및 상황도 작성, 기타 적당한 방법에 의하여 원상

을 명백히 하는 조치를 취하여야 한다.

③ 현장에서 범죄행위가 진행중인 때에는 범죄행위의 실행자를 조사·확보하고 피의자, 피해자 및 현장을 목격한 관계인으로 부터 진술서(별지 제10호서식)를 받아야 한다.

제23조(현장사진촬영) ① 현장사진은 증거와 수사자료로 사용할 수 있도록 다음 각호에 유의하여 촬영하여야 한다.

1. 범죄현장을 촬영함에 있어서는 입장하였을 때의 원상태를 촬영하고 순서적으로 수사의 진행에 따라 행한다.

2. 증거물을 촬영함에 있어서는 그 소재와 상태가 명백히 나타나도록 할 것이며 필요에 따라 참관인이 서명한 용지 등을 넣어 촬영한다.

② 현장사진을 촬영하였을 때에는 범죄 발생년월일 또는 범죄발견월일 순으로 정리·보관하여 두어야 한다.

제24조(범죄 사건부) ① 범죄사건을 수사하거나 입건사건을 송치할 때에는 범죄 사건부를 작성하여야 한다.

② 압수물건이 있을 때에는 압수부(별지 제11호서식)를 작성하여야 한다.

제5절 임 의 수 사

제25조(임의수사의 원칙) ① 수사를 하기 위하여 피의자 또는 참고인 등에 대하여 출석을 요구할 때에는 사법경찰관의 명의로 피의자출석요구서(별지 제12호서식) 또는 참고인출석요구서(별지 제13호서식)를

발부하여야 하며 필요한 경우에는 전화 등으로 출석을 요구할 수 있다.

② 제1항의 참고인 출석요구시에는 출석요구의 취지를 명백히 하여야 한다.

③ 출석한 피의자 또는 참고인에 대하여는 지체없이 진술을 들어야 하며 장시간 기다리게 하는 일이 없도록 하여야 한다.

④ 제1항의 규정에 의한 피의자출석요구서 또는 참고인출석요구서를 발부할 때에는 출석요구통지부(별지 제14호서식)에 필요사항을 등재하여 그 처리상황을 명백히 정리하여야 한다. 전화로 출석요구를 할 때도 또한 같다.

제26조(조사의 방법) ① 조사를 함에 있어서는 고문·폭행·협박·신체구속의 부당한 장기화 또는 기망 기타 진술의 임의성 및 진실성에 관하여 의심받을 만한 방법을 취하여서는 아니 된다.

② 조사는 부득이한 이유가 있는 경우 외에는 심야에 하는 것을 피하여야 한다.

③ 조사는 소속기관의 사무실에서 하여야 하며, 부득이 그 이외의 장소에서 할 경우에는 소속기관의 장의 사전승인을 받아야 한다.

제27조(진술 거부권의 고지) ① 피의자를 조사함에 있어서는 미리 진술을 거부할 수 있음을 알려야 한다.

② 제1항의 고지는 조사가 상당 기간 중단하였다가 이를 다시 개시할 경우 또는 담당사법경찰관리가 교체된 경우에도 다시 고지하여야 한다.

다.

제28조(승낙을 구할 때의 주의) 임의수사를 함에 있어서 상대자의 승낙을 구할 때에는 다음 사항에 주의하여야 한다.

1. 승낙을 강요하거나 강요의 의심을 받을 염려가 있는 태도나 방법을 취하지 말 것
2. 임의성을 의심받는 일이 없도록 필요한 배려를 할 것

제29조(전문진술의 배제) ① 사실을 명백히 하기 위하여 피의자 이외의 관계자를 조사할 필요가 있을 때에는 되도록 그 사실을 직접 경험한 자의 진술을 구하도록 하여야 한다.

② 중요한 사항에 속한 것으로서 타인의 진술을 내용으로 하는 진술이 있었을 때에는 그 사실을 직접 경험한 자에 대하여 다시 조사하도록 힘써야 한다.

제30조(피의자 신문조서와 진술조서) ① 조사할 때는 특별한 사유가 없는 한 피의자 신문조서나 진술조서를 작성하여야 한다.

② 피의자 기타 관계자가 장부·자술서·전말서·기타 서류를 제출할 경우에도 필요한 때에는 피의자 신문조서 또는 진술조서를 작성하여야 한다.

③ 진술사항이 복잡하거나 진술인이 서면진술을 원할 때에는 이를 작성·제출하게 할 수 있다. 이 경우에는 자필로 작성할 것을 권고하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 수사담당자가 대신 작성하지 않도록 한다.

제31조(피의자 신문조서 등 작성에 관한 주의) ① 피의자 신문조서와

진술조서를 작성함에 있어서는 **다음 각 호의** 사항에 주의하여야 한다.

1. 형식에 흐르지 말고 추측이나 과장을 배제하고 범의·착수의 방법, 실행행위의 태양, 공모사실 등 범죄 구성요건에 관한 사항에 대하여는 특히 명확히 기재할 것
2. 필요할 때에는 문답의 형식을 취하거나 진술자가 진술할 때의 태도를 기입하여 진술의 내용뿐 만 아니라 진술하였을 때의 상황을 명백히 할 것
3. 일상용어에 사용하는 평이한 문구를 사용할 것
4. 사투리·약어·은어 등을 사용하는 경우에는 진술의 진실성을 확보하기 위하여 이를 그대로 기재한 다음에 괄호를 하고 적당한 설명을 붙일 것
5. 외국어 또는 학술용어에는 그 다음에 괄호를 하고 간단한 설명을 붙일 것
6. 지명·인명 등으로 읽기 어려울 때 또는 특이한 칭호가 있을 때에는 그 다음에 **괄호를 하고 음을 적을** 것

② 진술을 기재하였을 때에는 이를 진술자에게 열람하게 하거나 진술자가 분명히 들을 수 있도록 읽어 주는 동시에 기재내용의 정확여부를 물어야 하고, 진술자가 증감·변경의 청구를 할 때에는 그 진술을 조서에 기재하여야 한다.

제32조(참여인의 서명 날인) 조사를 함에 있어 **변호인 등을** 참여시켰

을 때에는 피의자 신문조서에 참여인^의 서명날인을 받아야 한다.

제33조(서명날인이 불가능한 경우의 조치) ① 진술자가 진술조서나 피의자 신문조서에 서명할 수 없을 때에는 사법경찰관리가 대신 작성하고, 날인할 수 없을 때에는 손도장을 찍게 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 사법경찰관리가 대신 작성하였을 때에는 그 사법경찰관리가 대신 작성한 이유를 기재하고 서명하여야 한다.

제34조(수사관계사항의 조회 등) ① 사법경찰관리가 피의자에 대하여 범죄경력조회를 할 경우에는 관할 경찰관서의 장에게 범죄경력조회를 요청한다.

② 사법경찰관리가 사건을 인지하는 때에는 피의자의 지문을 채취하여 수사자료표 송부서에 의하여 지문대조조회를 하여야 하며, 범죄통계원표(발생사건표, 검거사건표, 피의자표)를 작성하여야 한다.

③ 제2항에 의하여 사법경찰관리가 피의자에 대하여 지문을 채취할 경우는 다음 각 호의 경우에 한한다.

1. 피의자가 그 신원을 증명하는 자료를 제시하지 아니하거나, 제시하지 못하는 때
2. 피의자가 제시한 자료에 의하여 피의자의 신원을 확인하기 어려운 때
3. 피의자를 구속하는 때
4. 수사상 특히 필요하다고 인정하여 피의자의 동의를 얻은 때

제35조(임의 제출물의 압수) ① 소유자 또는 보관자가 임의 제출한 물

건을 압수할 때에는 되도록 제출자로 하여금 임의제출서(별지 제16호 서식)를 제출하게 하고 압수조서(별지 제17호서식)와 압수목록(별지 제18호서식)을 작성하여야 한다. 이 경우에는 「형사소송법」 제129조의 규정에 의하여 압수증명서(별지 제19호서식)를 교부하여야 한다.

② 임의 제출한 물건을 압수한 경우에는 그 소유자가 그 물건의 소유권을 포기한다는 의사표시를 하였을 때에는 제1항의 임의 제출서에 그 취지를 기재하거나 소유권포기서(별지 제20호서식)를 제출하게 하여야 한다.

③ 소유자 또는 보관자에게 임의 제출을 요구할 필요가 있을 때에는 사법경찰관 명의로 물건제출요청서(별지 제21호서식)를 발부할 수 있다.

제36조(압수물의 보관) 압수물에 대하여는 사건명, 피의자 성명 및 압수목록에 기재한 순위번호를 기재한 표찰을 붙여야 한다.

제37조(압수물의 폐기) ① 압수물을 폐기 처분하고자 할 때에는 소속 기관장의 지휘를 받아 압수물폐기처분지휘건의서(별지 제22호서식)를 관할지방검찰청 검사장 또는 지청장에게 제출하여 검사의 지휘를 받아야 한다.

② 제1항의 경우에 있어서 검사의 지휘가 있을 때에는 미리 피해자, 피의자 또는 변호인에게 그 취지를 통지하여야 한다.

제38조(압수물의 환부와 가환부) ① 압수물에 관하여 그 소유자, 소지자, 보관자 또는 제출인으로 부터 환부 또는 가환부의 청구가 있을 때

는 지체없이 제38조의 규정에 준하여 압수물환부(가환부)지휘건의서(별지 제23호서식)를 제출하여 검사의 지휘를 받아야 한다.

② 제1항의 압수물환부(가환부)지휘건의서에는 소유자, 소지자, 보관자, 제출인의 압수물환부(가환부)청구서(별지 제24호서식)를 첨부하여야 한다.

③ 압수물의 환부, 가환부에 관하여 검사의 지휘가 있을 때에는 지체없이 피해자, 피의자 또는 변호인에게 그 취지를 통지한 후 신속히 청구자에게 환부하되 청구자가 정당한 권한을 가진 자인가를 조사하여 뒤에 분쟁이 생기는 일이 없도록 하여야 한다

④ 압수물의 환부, 가환부의 처분을 할 때에는 상대방으로부터 압수물환부(가환부)영수증(별지 제25호서식)을 받아야 하며 먼저 가환부한 물건에 대하여 다시 환부의 처분을 할 필요가 있을 때에는 환부통지서를 교부하여야 한다.

제39조(폐기와 증거와의 관계) ① 압수물에 관하여 폐기의 처분을 할 때에는 다음 사항에 주의하여야 한다.

1. 폐기처분에 있어서는 사전에 반드시 사진을 촬영해 둘 것
2. 압수물의 가격, 구분적 특성 등을 감정해 둘 것
3. 파손 또는 부패의 염려가 있거나 보관하기 불편한 물건이라는 등 폐기 처분을 하여야 할 상당한 이유를 명백히 할 것

② 폐기처분을 하였을 때에는 폐기조서(별지 제26호서식)를 작성하여야 한다.

제40조(압수목록에의 기재) 압수물의 폐기, 환부 또는 가환부의 처분을 하였을 때에는 그 물건에 해당하는 압수목록의 비고란에 그 **처분결과**를 기재하여야 한다.

제6절 구 속

제41조(체포) ① 「형사소송법」 제200조의2제1항에 따른 체포영장신청(**별지 제27호서식**)은 사법경찰관이 하여야 한다.

② 사법경찰관이 체포영장을 신청함에는 소속기관장에게 보고하여 그 지휘를 받아야 한다.

③ 체포영장을 신청할 경우에는 체포영장신청부에 사건번호, 신청일시, 신청자 직급 및 성명, 피의자 인적사항, 죄명, 유효기간 등을 기재하여야 한다.

④ 체포영장에 **따라** 피의자를 체포한 경우에는 체포·구속영장집행원부(**별지 제28호서식**)에 영장번호, 피의자, 죄명, 영장유효기간, 처리상황 등을 기재하여야 한다.

제42조(구속기준) 사법경찰관은 피의자가 **제2조제2항**에 해당하는 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고 **다음 각 호의 어느 하나**에 해당하는 사유가 있는 경우에는 구속 수사하여야 한다. 다만, 다액 50만원 이하의 벌금·구류 또는 과료에 해당하는 **범죄의 경우에는 제1호에 한하여 구속 수사한다.**

1. 피의자가 일정한 주거가 없는 때

2. 피의자가 증거를 인멸할 염려가 있는 때
3. 피의자가 도망하거나 도망할 염려가 있는 때

제43조(구속영장의 신청) ① 「형사소송법」 제200조의4와 제201조에 따른 구속영장의 신청은 구속영장신청서(별지 제29호서식부터 제31호서식까지)에 의하여 사법경찰관이 하여야 한다.

② 사법경찰관이 구속영장을 신청할 경우에는 소속기관의 장에게 보고하여 그 지휘를 받아야 한다.

제44조(구속영장 신청의 소명자료) ① 구속영장을 신청함에는 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유를 기재한 서면과 구속의 필요가 있다는 것을 소명하는 피의자 신문조서, 진술조서, 수사보고서 등의 자료를 첨부하여 신청하여야 한다.

② 피의자를 긴급 구속하고 구속영장을 신청할 경우에는 구속영장을 신청함에 있어서는 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있었고, 구속의 필요가 있었으며, 긴급을 요하여 사전에 구속영장을 받을 수 없다는 점 등을 소명하는 범죄인지보고서, 피의자 구속보고서, 그 밖에 필요한 자료를 첨부하여 제1항에 준하여 신청하여야 한다.

③ 현행범인을 체포하여 구속영장을 신청함에 있어서는 현행범인체포서(별지 제32호서식)와 구속을 필요로 하는 사유 등 필요한 소명자료를 첨부하여 제1항 및 제2항에 준해서 신청하여야 한다.

제45조(체포·구속의 통지) ① 사법경찰관리가 피의자를 체포·구속한

때에는 변호인이 있는 경우에는 변호인에게, 변호인이 없는 경우에는 「형사소송법」 제30조제2항에 규정된 자 중 피의자가 지정한 자에게 체포·구속한 때로부터 24시간 이내에 별지 제33호서식(체포·구속통지 등)을 이용하여 사건명, 체포·구속의 일시·장소, 범죄사실의 요지, 체포·구속의 이유와 변호인을 선임할 수 있음을 알려야 한다. 다만, 위에 규정한 자가 없어 통지를 할 수 없는 경우나 증거인멸 또는 공범의 도망염려 등으로 그 통지가 부적절하여 통지를 하지 아니한 경우에는 그 취지를 기재한 서면을 그 사건 기록철에 편철하여야 한다.

② 사법경찰관리는 필요한 경우 전화 또는 팩스, 기타 상당한 방법으로 체포·구속의 통지를 하여야 한다.

③ 체포·구속통지서 사본은 그 사건 기록철에 편철하여야 한다.

④ 사법경찰관리가 긴급 체포하거나 현행범인으로 체포 또는 인수한 경우, 예는 제1항부터 제3항까지의 규정을 준용한다.

⑤ 같은 법 제214조의2제2항에 따라 사법경찰관이 같은 조 제1항에 따른 자 중에서 피의자가 지정한 자에게 체포 또는 구속의 적부심사를 청구할 수 있음을 통지하는 경우에도 제1항부터 제3항까지의 규정을 준용한다.

제46조(체포영장·구속영장의 기재사항 변경) 체포영장 또는 구속영장의 발부를 받은 후 그 체포영장 또는 구속영장을 집행하기 전에 인치·구금할 장소나 기타 기재 사항의 변경을 필요로 하는 이유가 생겼을 때에는 검사를 거쳐 당해 체포영장 또는 구속영장을 발부한 판사 또는

그 소속법원의 다른 판사에게 서면으로 체포영장 또는 구속영장의 기재사항 변경을 신청하여야 한다.

제47조(구속영장 신청부) 구속영장을 신청하였을 때에는 구속영장 신청부(별지 제34호서식)에 의하여 신청의 절차, 발부 후의 처리 결과 등을 명백히 해 두어야 한다.

제48조(구속영장 집행지휘) 검사로부터 구속(구인)영장의 집행 지휘를 받은 경우 집행을 받을 자가 심신의 장애로 의사능력이 없는 상태에 있거나, 그 집행이 부적당하다고 인정되는 이유가 있는 때에는 지휘한 검사에게 그 취지를 신속히 보고하여 지휘를 받아야 한다.

제49조(영장의 반환) 검사로부터 영장의 집행지휘를 받은 경우 그 유효기간내에 집행할 수 없게 되었을 때에는 영장에 그 이유를 기재하여 영장반환보고서(별지 제35호서식)에 첨부하여 이를 집행 지휘한 검사 소속 지방검찰청 검사장 또는 지청장에게 반환하여야 한다.

제50조(현행범인의 인수) 사법경찰관은 「형사소송법」 제213조에 따라 현행범인을 인도하는 자가 있을 때에는 즉시 이를 인수하고 체포자의 주거·직업·성명·연령과 체포의 사유를 물어 현행범인인수서(별지 제36호서식)를 작성하여야 한다.

제51조(체포·구속시 범죄사실 등의 고지) ① 피의자를 체포·구속한 때에는 피의자에게 범죄 사실의 요지, 체포·구속의 이유, 변호인 선임할 수 있음을 고지하여야 한다.

② 변호인의 선임에 관하여는 변호인과 연명 날인한 선임계를 당해 피

의자 또는 「형사소송법」 제30조제2항에 따라 독립하여 변호인을 선임할 수 있는 자로부터 제출하게 하여야 한다.

③ 사법경찰관리가 피의자를 긴급 체포하거나 현행범인을 체포 또는 인수한 때에는 제1항의 규정을 준용한다.

제52조(피의자의 석방) ① 피의자를 체포, 긴급체포, 구속한 경우에 있어서 계속 구금할 필요가 없게 되었다고 인정될 때에는 사법경찰관은 소속기관의 장의 지휘를 받아야 한다.

② 체포·긴급체포 또는 구속한 피의자를 석방하고자 할 때에는 미리 검사의 지휘를 받아야 한다.

③ 검사의 석방지휘가 있을 때에는 즉시 석방하여야 한다.

④ 사법경찰관리는 제2항의 규정에 따라 체포·긴급체포, 구속한 피의자를 석방한 때에는 지체없이 그 사실을 검사에게 보고하여야 하고 석방일시와 석방사유를 기재한 서면을 작성하여 그 사건기록에 편철하여야 한다.

⑤ 제2항에 따른 피의자 석방건의는 서면으로 한다. 다만, 긴급 체포한 피의자에 대하여 필요한 경우에는 전화, 팩스, 전자우편, 그 밖의 상당한 방법으로 석방을 건의할 수 있다.

제53조(체포보고서 등) ① 사법경찰관리가 피의자를 체포하였을 때에는 체포일시·장소·죄명·등록기준지·주거·직업·성명·주민등록번호·범죄사실·체포경위·증거자료 등 필요한 사항을 상세히 기재한 피의자체포보고서(별지 제40호서식) 또는 현행범인체포서(별지 제32호서식)를

작성하여야 한다.

② 제1항의 경우에 있어서 피의자가 현행범인인 때에는 범죄의 실행 중이거나 실행의 직후인 자로 인정되었던 상황을, 「형사소송법」 제211조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 준현행범인 때에는 범죄의 실행 후 얼마 지나지 아니한 것으로 명백히 인정되었던 상황을 현행범 인체포서에 구체적으로 기재하여야 한다.

제54조(연행과 호송) ① 체포·구속한 피의자를 연행 또는 호송할 때에는 피의자가 도망하거나 죄증을 인멸하거나 하는 일이 없도록 주의하여야 한다.

② 연행 또는 호송도중 필요한 경우에는 경찰관서에 피의자를 임시로 유치할 수 있다.

제7절 압 수 · 수 색

제55조(영장의 신청) ① 압수·수색·검증영장의 신청은 「형사소송법」 제215조제2항에 의한 사전영장(별지 제41호서식)과 같은 법 제216조 제3항, 제217조제2항에 따른 긴급영장(별지 제42호서식)으로 구분하여 사법경찰관 명의로 검사에게 하여야 한다. 압수·수색·검증영장을 신청할 때는 소속기관장에게 보고하여 그 지휘를 받아야 한다.

② 제1항에 따라 영장을 신청하였을 때에는 압수·수색·검증영장신청부(별지 제43호서식)에 신청의 절차, 발부 후의 상황 등을 명백히 기재해 두어야 한다.

제56조(영장의 신청할 때의 주의) 압수·수색·검증영장을 신청함에 있어서는 수사에 필요한 충분한 범위를 정하여 수색할 장소 또는 물건, 압수할 물건, 검증할 장소·물건 등을 명백히 하여야 한다.

제57조(소명자료) ① 압수·수색·검증영장을 신청함에 있어서는 피의자 신문조서·진술조서·수사보고서, 그 밖에 범죄수사를 위하여 당해 처분을 필요로 하는 사유 또는 이유를 소명할 자료를 첨부하여야 한다.

② 피의자나 아닌 자의 물건·주거 기타 장소에 관하여 압수·수색·검증영장을 신청함에 있어서는 압수할 물건이 있음을 인정할 수 있는 상황을 소명할 자료를 첨부하여야 한다.

제58조(압수·수색·검증영장의 재신청) 압수·수색·검증영장의 유효기간이 경과된 경우 또는 영장을 신청하였으나 그 발부를 받지 못할 경우에 동일한 범죄사실에 관하여 다시 압수·수색·검증영장의 발부를 신청할 때에는 그 취지를 검사에게 보고하여야 한다.

제59조(영장 없이 압수·수색·검증할 수 있는 경우) 사법경찰관은 「형사소송법」 제200조의2, 제200조의3, 제201조 또는 제212조에 따라 피의자를 체포, 긴급체포, 현행범인 체포 또는 구속하는 경우에 필요한 때에는 영장 없이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 할 수 있다.

1. 타인의 주거나 타인이 간수하는 가옥·건조물에서의 피의자의 수색
2. 체포 현장에서의 압수·수색

제60조(압수·수색 또는 검증시 주의사항) 압수·수색 또는 검증을 함에

있어서는 부득이한 이유가 있는 경우 이외에는 건조물, 기구 등을 파괴하거나 서류, 그 밖의 물건을 흩어지지 않게 주의하여야 하고, 이를 종료하였을 때에는 가급적 원상회복 하여야 한다.

제61조(영장의 제시) ① 영장에 의하여 압수·수색 또는 검증할 때에는 당해 처분을 받는 자에게 반드시 영장을 제시하여야 한다.

② 부득이한 이유로 당해 처분을 받는 자에게 영장을 제시할 수 없을 때에는 참여인에게 이를 제시하도록 하여야 한다.

제62조(체포시의 수색 등) 피의자를 구속 또는 체포하는 경우에 있어서 필요한 때에는 체포현장에서 「형사소송법」 제216조의 규정에 의한 압수·수색 또는 검증을 하여 수사자료를 발견 입수하도록 힘써야 한다.

제63조(참여) ① 타인의 주거·간수자가 있는 감옥·건조물에서 압수·수색 또는 검증을 할 때에는 주거자·간수자 또는 이에 준하는 자를 참여하게 하여야 한다.

② 제1항의 자를 참여하게 하지 못할 때에는 이웃사람 또는 당해 지역 공무원을 참여하게 하여야 한다.

③ 압수·수색을 함에 있어 수사상 특히 필요가 있을 때에는 피의자 기타의 관계자를 참여하게 하여야 한다.

제64조(압수수색의 조서) ① 압수수색을 하였을 때에는 압수의 경위, 수색의 상황과 경과를 명백히 한 압수조서, 수색조서(별지 제44호서식), 검증조서(별지 제45호서식)를 작성하여야 한다.

② 수색함에 있어서 처분을 받는 자에게 압수·수색·검증영장을 제시하지 못하였을 때 또는 참여인을 얻을 수 없었을 때에는 수색조서에 그 취지를 기재하고 이유를 명백히 해 두어야 한다.

③ 증거물을 압수하였을 때에는 압수목록을 작성하여야 한다.

제3장 송치와 이송

제65조(송치와 이송) ① 수사를 종결하였을 때에는 해당 사건을 관할지 방검찰청 검사장 또는 지청장에게 송치하여야 한다.

② 수사한 사건에 관하여 송치·즉결심판 청구 또는 이송의 절차를 밟을 때에는 소속기관의 장의 지휘를 받아서 이를 행하여야 한다.

제66조(송치 서류) ① 사건을 송치할 때에는 수사서류에 사건송치서(별지 제47호서식), 압수물총목록(별지 제48호서식), 기록목록(별지 제49호서식), 의견서, 그 밖의 범죄경력·수사경력 조회 결과 등 필요한 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 「형의 실효 등에 관한 법률」 제5조제1항제2호에 해당하는 경우로서 「지문을 채취할 형사피의자의 범위에 관한 규칙」 제2조제2항제1호·제2호 또는 제4호에 해당하지 않는 피의자에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의견으로 송치할 때에는 범죄경력·수사경력 조회 결과를 첨부하지 않을 수 있다.

1. 혐의 없음
2. 공소권 없음
3. 죄가 안됨

4. 각하

5. 참고인증지

② 사건송치 전에 범죄경력·수사경력 조회 결과를 받지 못하였을 때에는 그 사유를 동 사건 송치서 비고란에 기재하여야 하며 송치 후에 범죄경력 또는 수사경력을 발견한 때에는 추가 송부서를 첨부하여 즉시 이를 추가 송부하여야 한다.

③ 송치서류는 다음 순서에 따라 편철하여야 한다.

1. 사건 송치서
2. 압수물 총목록
3. 기록 목록
4. 의견서
5. 기타 서류

④ 제3항제5호의 서류는 접수 또는 작성순서에 따라 편철하고 제4호와 제5호의 서류는 각 장마다 면수를 기입하고 제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 서류에는 직접 간인하여야 한다.

⑤ 사건송치는 소속기관의 장인 사법경찰관 명의로 하여야 한다. 다만, 소속기관의 장이 사법경찰관이 아닌 경우에는 선임 사법경찰관 명의로 하여야 한다.

⑥ 제3항제4호의 의견서(별지 제51호서식)는 사법경찰관이 작성하여야 한다.

제67조(추가 송부) 사법경찰관이 사건 송치후에 다시 서류 또는 물건을

추송할 때는 기존에 송치한 사건명, 송치한 연월일, 피의자의 성명과 추가 송부하는 서류 및 증거물 등을 기재한 추가 송부서(별지 제52호 서식)를 첨부하여야 한다.

제4장 보 칙

제68조(유치장의 이용) 피의자의 호송 기타 수사상 필요한 때에는 경찰관서에 의뢰하여 관할경찰관서의 유치장 또는 대기실 등을 사용할 수 있다.

제69조(참고인 등 비용지급) ① 「형사소송법」 제221조의 규정에 따라 사법경찰관이 수사를 위하여 참고인의 출석을 요구하거나 감정, 번역을 위촉하였을 경우에는 예산의 범위 내에서 그에 따른 비용(이하 "참고인 등의 비용" 이라 한다)을 지급할 수 있다.

② 다음에서 열거하는 비용을 참고인 등의 비용으로 한다.

1. 사법경찰관리로부터 출석요구를 받고 지정된 장소에 출석한 피의자, 피진정인 또는 피내사자가 아닌 제3자에게 지급할 교통비, 숙박료와 식비
2. 사법경찰관리로부터 감정, 번역을 위촉받은 자에게 지급할 감정료, 번역료와 교통비, 숙박료와 숙비
3. 감정인 대불금

③ 참고인, 감정인, 번역인의 교통비, 숙박료와 식비는 국내여비규정 "별표2" 중 제2호의 규정을 준용하되 특별한 사정이 있는 경우에는 예

산의 범위 내에서 담당사건의 사법경찰관리의 의견을 들어 상당하다고 인정되는 실비를 지급할 수 있다.

④ 감정료, 번역료는 다음 각 호와 같다.

1. 감정료는 소속기관의 장이 예산의 범위내에서 담당사건 사법경찰관리의 의견을 들어 감정의 내용을 참작하여 상당하다고 인정하는 금액을 지급한다.

2. 번역료는 당해 연도의 예산편성기준의 번역료에 준하여 지급한다.

⑤ 감정인이 감정을 함에 있어 대불한 비용은 그 전액을 지급한다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 참고인 등 비용을 지급하지 아니한다.

1. 참고인이 허위의 진술을 하였다고 인정할 상당한 이유가 있거나 진술을 거부하였을 때

2. 허위의 감정, 번역을 하였다고 인정할 상당한 이유가 있거나 감정, 번역을 거부하였을 때.

3. 감정인, 번역인의 기능이 미숙하여 감정, 번역의 목적을 달성한지 못하였을 때

⑦ 참고인 등의 비용지급 절차는 제5항의 경우를 제외하고는 진술을 마친 때 지체없이 별지 제53호서식에 따라 지급하되 수령인의 날인 또는 서명을 받아야 한다.

⑧ 참고인 등의 교통비, 일당, 숙박료, 식비 등은 그 지급원인이 발생한 날로부터 2개월 이내에 청구하지 아니하면 이를 지급하지 아니한다.

제70조(준용) 사법경찰관리의 직무는 「형사소송법」 및 「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」에 의하여 수행하되 같은 법 및 같은 규칙에서 정하지 아니한 사항은 이 훈령이 정한 바에 의한다.

제71조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제1028호, 2000.5.9.>

이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제216호, 2016.6.7.>

제1조(시행일) 이 훈령은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) <삭 제>

부 칙 <제533호, 2025.2.28.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별지]

■ [별지 제1호서식]

○ ○ ○ (기 관 명)		
제 호	년	월 일
수 신 : ○○○(기관명)장		
제 목 : 사건발생 및 검거보고		
가축방역 관련 범죄가 발생하였기에 아래와 같이 그 발생 및 검거사실을 보고합니다.		
1. 발생일시 및 장소 :		
2. 검거일시 및 장소 :		
3. 피의자 인적사항 :		
4. 사 건 개 요 :		
5. 검 거 개 요 :		
6. 조 치 개 요 :		
7. 향후 처리 방향 :		
○ ○ ○ (기관명)		
사법경찰관	(서명 또는 인)	

피 의 자 신 문 조 서

피의자

위의 사람에 대한

피의사건에 관하여

에서

사법경찰관

는(은)

사법경찰리

를(을)

참여하게 하고, 아래와 같이 피의자임에 틀림 없음을 확인하다.

문

피의자의 성명, 주민등록번호, 직업, 주거, 등록기준지 등을 말하십시오.

답

성명은 ()

주민등록번호는 직업은

주거는

등록기준지는

직장 주소는

연락처는 자택 전화

휴대전화

직장 전화

전자우편
(e-mail)

입니다.

사법경찰관은 피의사건의 요지를 설명하고 사법경찰관의 신문에 대하여 「형사소송법」 제244조의3에 따라 진술을 거부할 수 있는 권리 및 변호인의 참여 등 조력을 받을 권리가 있음을 피의자에게 알려주고 이를 행사할 것인지 그 의사를 확인하다.

진술거부권 및 변호인 조력권 고지 등 확인

1. 귀하는 일체의 진술을 하지 아니하거나 개개의 질문에 대하여 진술을 하지 아니할 수 있습니다.
2. 귀하가 진술을 하지 아니하더라도 불이익을 받지 않습니다.
3. 귀하가 진술을 거부할 권리를 포기하고 행한 진술은 법정에서 유죄의 증거로 사용될 수 있습니다.
4. 귀하가 신문을 받을 때에는 변호인을 참여하게 하는 등 변호인의 조력을 받을 수 있습니다.

문 피의자는 위와 같은 권리들이 있다는 것에 대하여 고지를 받았는가요?

답

문 피의자는 진술거부권을 행사할 것인가요?

답

문 피의자는 변호인의 조력을 받을 권리를 행사할 것인가요?

답

이에 사법경찰관은 피의사실에 관하여 다음과 같이 피의자를 신문하다.

피의자 신문조서(제 회)

피의자

위의 사람에 대한 피의사건에 관하여 . . . 에서
사법경찰관 는(은) 사법경찰리 를(을) 참여하게 한 후, 피의자에
대하여 다시 아래의 권리들이 있음을 알려주고 이를 행사할 것인지 그 의사를 확
인하다.

1. 귀하는 일체의 진술을 하지 아니하거나 개개의 질문에 대하여 진술을 하지
아니할 수 있습니다.
2. 귀하가 진술을 하지 아니하더라도 불이익을 받지 않습니다.
3. 귀하가 진술을 거부할 권리를 포기하고 행한 진술은 법정에서 유죄의 증거
로 사용될 수 있습니다.
4. 귀하가 신문을 받을 때에는 변호인을 참여하게 하는 등 변호인의 조력을 받을
수 있습니다.

문 피의자는 위와 같은 권리들이 있다는 것에 대하여 고지를 받았는가요?

답

문 피의자는 진술거부권을 행사할 것인가요?

답

문 피의자는 변호인의 조력을 받을 권리를 행사할 것인가요?

답

이에 사법경찰관은 피의사실에 관하여 다음과 같이 피의자를 신문하다.

진 술 조 서				
성 명				
주민등록번호				
직 업				
주 거				
등록기준지				
직 장 주 소				
연 락 처	(자택 전화)		(휴대 전화)	
	(직장 전화)		(전자우편)	
위의 사람은 피의자 에 대한 피의사건에 관하여 . . . 에 임의 출석하여 다음과 같이 진술하다.				
1. 피의자와의 관계 저는 피의자 과(와) 인 관계에 있습니다. / 저는 피의자 과(와) 아무런 관계가 없습니다.				
1. 피의사실과의 관계 저는 피의사실과 관련하여 (피해자, 목격자, 참고인)의 자격으로서 출석하였습니다. 이 때 사법경찰관은 진술인 를(을) 상대로 다음과 같이 문답을 하다. 문 답				

진 술 조 서(제 회)

성명

주 소

주민등록번호

위의 사람은 피의자 _____에 대한 _____ 피의사건에 관하여
_____. _____에 임의 출석하였는바,
사법경찰관은 진술인 _____를(을) 상대로 다음과 같이 지난 번 조사에
이어 계속 문답을 하다.

문

답

문

답

고 발 (고 소) 사 건 접 수 부		
접 수 번 호		
고 소 인 (고 발 인)	성 명	주민등록번호
	주 소	연락처
피 고 소 (피 고 발 인)	성 명	
	주 소	
고 소 또 는 고 발 사 항		
증 거 물		
기 타		
접수자 (인) ○ ○ ○ (기관명)		

범 죄 사 건 부

사 건 번 호		년 제 호	년 제 호
수 리		. . . 시 분	. . . 시 분
구 분		고 소 . 고 발 . 자 수 . 신 고 . 현 행 범 기 타	고 소 . 고 발 . 자 수 . 신 고 . 현 행 범 기 타
수 사 담 당 자			
피 의 자	성 명 및 성 별	(남 · 여)	(남 · 여)
	주 민 등 록 번 호 (또는 생년월일)		
	직 업		
	주 거		
조 회		컴 퓨 터 . 지 문 . 사 진 . 수 범 . 지 명 기 타	컴 퓨 터 . 지 문 . 사 진 . 수 범 . 지 명 기 타
죄 명	수 리		
	송 치		
범 죄	일 시	. . . 시 분	. . . 시 분
	장 소		
피 해 정 도			
피 해 자			
체 포 · 구 속	체 포 영 장		
	긴 급 체 포		
	현 행 범 인 체 포		
	구 속 영 장		
	인 치 구 금	경찰서 유치장	경찰서 유치장
석 방 일 시 및 사 유			
송 치	연 월 일	. . .	. . .
	번 호		
	의 견		
압 수 번 호		압 제 호	압 제 호
수 사 미 결 사 건 철 번 호		제 호	제 호
검 사 청 문	연 월 일	. . .	. . .
	요 지		
판 결	연 월 일	. . .	. . .
	요 지		
비 고			
범 죄 원 표	발 생 사 건 표	. . . 제 호	. . . 제 호
	검 거 사 건 표	. . . 제 호	. . . 제 호
	피 의 자 표	. . . 제 호	. . . 제 호

	○ ○ ○ (기관명)			
고 소	제 호 수 신 : 제 목 : 사건인계서(피의자 인도서) 다음사건(피의자)을 인계(인도)합니다.			
고 발				
자 수				
불 구 속				
긴급구속	사 건 명		죄 명	
현 행 법	범죄 사실과 수사의 개요			
	증 거 품	품 명	수 량	
	서 류 표 목			

■ [별지 제8호서식(을)]

피 의 자 인 적 사 항				체 포(구속)일시
소 지 금 품	품 명		수 량	
인 도 (인 계) 이 유				
기 타 참 고 사 항				
범 죄 통 계 원 표	발 생 사 건 표	검 거 사 건 표	피 의 자 표	
	월 제 호	월 제 호	월 제 호	
인 수 인	위와 같이 인계(인도)를 받았습니다. . . . ○○○(기관명) 사법경찰관 (서명 또는 인)			
	인수관서범죄접수부 번 호	제 호	접수일시	
발 신	○○○(기관명) 사법경찰관 (서명 또는 인)			

○ ○ ○ (기관명)

제 0000-00000 호

년 월 일

수 신

참 조

제 목 범죄인지 보고

다음 사람에 대한 범죄사실을 인지하였기에 보고합니다.

1. 피의자 인적사항

성 명(한자): 직업

주민등록번호: - 00세

주 거:

등록기준지:

2. 범죄경력자료

3. 범죄사실의 요지

4. 죄명 및 적용법조

5. 수사단서 및 범죄 인지 경위

○ ○ ○ (기관명)

사법경찰관

(서명 또는 인)

진 술 서					
성 명	()			성 별	남 · 여
주민등록번호					
등록기준지					
주 거					
	(통 반)	자택번호		직장번호	
직 업			직 장		
위의 사람은 사건의 (피의자, 피해자, 목격자, 참고인)으로서 다음과 같이 임의로 자필진술서를 작성 · 제출합니다.					
· · ·					
작성자			(서명 또는)		

■ [별지 제11호서식]

[illegible]

제 호

출 석 요 구

귀하에 대한 피의사건(고소인 , 고발인 , 진정인)에
관하여 문의할 일이 있으니 . . .오전(후) 시에 ○○○○(기관명) ○○과 ○○
○로 출석하여 주시기 바랍니다.

※ 피의사실 요지:

출석하실 때에 반드시 이 출석요구서와 주민등록증(또는 운전면허증) 및 도장, 그리고 아
래 증거자료와 그 밖에 귀하가 필요하다고 생각하는 자료를 가지고 나오시기 바라며, 이
사건과 관련하여 귀하가 전에 충분히 진술하지 못하였거나 새로이 주장하고 싶은 사항
및 조사가 필요하다고 생각되는 사항이 있으면 이를 정리한 진술서를 작성하여 가지고
나오시기 바랍니다.

1.

2.

3.

지정된 일시에 출석할 수 없는 부득이한 사정이 있거나 이 출석요구서와 관련하여 궁금
한 점이 있으면, ○○○(전화 -)에 연락하여 출석일시를 조정하시거나 궁금한
사항을 문의하시기 바랍니다.

정당한 이유 없이 출석요구에 응하지 않으면 「형사소송법」의 규정에 따라 체포될 수
있습니다.

(기 관 명)

사법경찰관

(서명 또는 인)

사법경찰리

(서명 또는 인)

제 호

참 고 인 출 석 요 구

피의자/피내사자/피진정인 에 대한 피의/내사/진정 사건의
참고인으로 문의할 일이 있으니 . . . 오전(후) 시에
○○○○(기관명) ○○과 ○○계로 출석하여 주시기 바랍니다.

※ 사건의 요지:

출석하실 때에 반드시 이 출석요구서와 주민등록증(또는 운전면허증) 및 도장, 그리고
아래 증거자료와 그 밖에 귀하가 필요하다고 생각하는 자료를 가지고 나와 주십시오.

- 1.
- 2.
- 3.

출석할 수 없는 부득이한 사정이 있거나 사건내용에 관하여 문의할 사항이 있으면 ○○
계 전화(-)로 연락하여 출석일시를 협의하거나 사건내용을 문의하시기 바랍니다.

(기 관 명)

- | | | |
|----|-------|-----------|
| 1) | 사법경찰관 | (서명 또는 인) |
| 2) | 사법경찰리 | (서명 또는 인) |

출석요구통지부

출 석 요 구 일 시	출 석 자		사건번호	출석요구통지		결과	담당자 확인 (서명 또는 날인)
	구 분	성 명		통지일	방법		

297mm×210mm[백상지(80g/㎡)]

작성요령
-구분란: "피의자" 또는 "참고인" 등으로 기재
-방법란: "우편" 또는 "전화" 등으로 기재
-결과란: 출석일시 및 조사여부를 기재

○ ○ ○ (기관명)

제 호

수 신 :

제 목 : 임의 제출

다음 물건을 임의로 제출합니다. 사건 처리 후에는 처분의견란 기재와 같이 처
분해 주시기 바랍니다.

주거 (통반)

직업

연락처

성명

(서명 또는 인)

주민등록번호

제 출 물 건

번호

품 종

수량

제출자의 처분의견
(반환 의사유무)

비 고

압 수 조 서				
에 대한 피의사건에 관하여 년 월 일				
에서 사법경찰관 는(은) 사법경찰리 와(과) 아래 사람(들)을				
참여하게 하고 별지 목록의 물건을 다음과 같이 압수하다.				
압 수 경 위				
참여인	성명	주민등록번호	주소	서명 또는 날인
년 월 일				
사법경찰관			(서명 또는 인)	
사법경찰리			(서명 또는 인)	

압 수 목 록

번호	품 종	수량	유류자, 소지자, 보관자, 제출자		소 유 자		경찰의견	비고
			성 명		성 명			
			주 소		주 소			
			주민등록 번 호		주민등록 번 호			
			전화번호		전화번호			
			성 명		성 명			
			주 소		주 소			
			주민등록 번 호		주민등록 번 호			
			전화번호		전화번호			
			성 명		성 명			
			주 소		주 소			
			주민등록 번 호		주민등록 번 호			
			전화번호		전화번호			
			성 명		성 명			
			주 소		주 소			
			주민등록 번 호		주민등록 번 호			
			전화번호		전화번호			
			성 명		성 명			
			주 소		주 소			
			주민등록 번 호		주민등록 번 호			
			전화번호		전화번호			
			성 명		성 명			
			주 소		주 소			
			주민등록 번 호		주민등록 번 호			
			전화번호		전화번호			

○ ○ ○ (기관명)			
제 호		년 월 일	
수 신 :			
제 목 : 압수 증명			
다음과 같이 압수하였음을 증명합니다.			
번 호	품 종	수량	비 고
○ ○ ○ (기관명)			
사법경찰관		(서명 또는 인)	

○ ○ ○ (기관명)

제 호

수 신 : ○ ○ ○ (기관명) 장

제 목 : 소유권 포기

죄 명		담당자인
피의자		

다음 물건에 대한 소유권을 포기합니다.

주 거 : (통 반)

직업 :

성명 : (서명 또는 인) 주민등록번호 :

[illegible]

○ ○ ○ (기관명)

제 호 년 월 일

수 신 :

제 목 : 물건 제출 요청

아래 물건은 에 대한 에 관하여
압수할 필요가 있으니 년 월 일 안으로 제출하여 주시기 바랍니다.

번 호	품 종	수 량	비 고

○ ○ ○ (기관명)

사법경찰관 (서명 또는 인)

(기 관 명)			검사지휘		
			년 월 일		
			가	부	비고
제 호	년 월 일				
수 신	○○지방검찰청				
제 목	압수물 폐기처분 지휘건의				
다음 물건은 에 대한 피의사건의 증거품으로 압수중인 바, 위험 발생의 염려가 있으므로, 폐기하려 하오니 그 가부를 지휘하여 주시기 바랍니다.					
번 호	품 종	수 량	비 고		
(기 관 명)					
사법경찰관			(서명 또는 인)		

(기 관 명)				검사지휘		
				. . .		
				가	부	비고
제 호	년 월 일					
수 신	○○지방검찰청					
제 목	압수물환부(가환부) 지휘건의					
다음 물건은 에 대한 피의사건의 증거품인 바, 다음과 같이 환부(가환부)하고자 하오니 그 가부를 지휘하여 주시기 바랍니다.						
번 호	품 종	수 량	피 압 수 자	환부받을 사람	비 고	
(기 관 명)						
사법경찰관			(서명 또는 인)			

○ ○ ○ (기 관 명)				
제 호		죄명		담당자 서명 또는 인
수 신 : ○ ○ ○ (기관명) 장		피의자		
제 목 : 압수물환부(가환부) 청구 영수				
다음 물건은 에 대한 피의사건의 증거품으로 귀 에 압수중이던 바 확실히 환부(가환부) 받았으며 언제든지 지시가 있으면 제출하겠습니다.				
주 거 :				
직 업 :		연락처 :		
성 명 :		(서명 또는 인) 주민등록번호 :		
기 록 면 수	번 호	품 종	수 량	비 고
(기 관 명) 사법경찰관 (서명 또는 인)				

폐 기 조 서

에 대한 피의사건에 관하여 년 월 일

사법경찰관 는 사법경찰리 를 참여하게 하고 압수물을

다음과 같이 폐기한다.

번 호	품 종	수 량	이 유	비 고

년 월 일

(기관명)

사법경찰관 (서명 또는 인)

사법경찰리 (서명 또는 인)

○ ○ ○ (기관명)	
제 호	년 월 일
수 신 ○○지방검찰청	발 신
제 목 체포영장신청	사법경찰관 (서명 또는 인)
다음 사람에게 대한 피의사건에 관하여 다음 사람을 에 인치하고 에 구금하려 하니 년 월 일까지 유효한 체포영장의 발부를 청구하여 주시기 바랍니다.	
피 의 자	성명
	주민등록번호
	직업
	주거
변 호 인	
범 죄 사 실 및 체 포 를	
필 요 로 하 는 사 유	
7일을 넘는 유효기간을	
필요로 하는 취지 및 사유	
둘 이상의 영장을 신청	
하는 취지와 사유	
재신청의 취지 및 이유	
현재 수사 중인 다른 범죄 사실에 관하여 발부된 유효 한 체포영장 존재시 그 취지 및 범죄사실	
○○지방검찰청	
제 호	년 월 일
수 신 지방법원	
제 목 체포영장청구	
위와 같이 체포영장 신청이 있는바, 그 사유가 상당하다고 인정되므로 동 영장의 발 부를 청구합니다.	
○○지방검찰청	
검 사 (서명 또는 인)	
기각취지 및 이유	

체포·구속영장 집행원부

※ 구분란에는 “체포영장” 또는 “구속영장” 임을 특정하여 기재함

[illegible]

○ ○ ○ (기관명)	
제 호	년 월 일
수 신 ○○지방검찰청	발 신
제 목 구속영장신청	사법경찰관 (서명 또는 인)
다음 사람에 대한 피의사건에 관하여 다음 사람을 아래와 같이 체포영장에 의하여 체포하였는바, 다음 사람을 에 구속하려고 하므로, 년 월 일까지 유효한 구속영장의 발부를 청구하여 주시기 바랍니다.	
피의자	성 명 ()
	주민등록번호 (세)
	직 업
	주 거
변 호 인	
체 포 한 일시 · 장소	
인 치 한 일시 · 장소	
구 금 한 일시 · 장소	
범죄사실 및 구속을 필요로 하는 사유	
필요적 고려사항	☐ 범죄의 중대성 ☐ 재범의 위험성 ☐ 피해자, 중요 참고인 등에 대한 위해 우려 ☐ 기타 사유 ※ 구체적 내용은 별지와 같음
피의자의 지정에 따라 체포이유 등이 통지된 자의 성명 및 연락처	
재신청의 취지 및 이유	
○○지방검찰청	
제 호	년 월 일
수 신 지방법원	
제 목 구속영장청구	
위와 같이 구속영장신청이 있는바, 그 사유가 상당하다고 인정되므로, 위 영장의 발부를 청구합니다. ○○지방검찰청 검 사 (서명 또는 인)	
기각취지 및 이유	

○ ○ ○ (기관명)	
제 호	년 월 일
수 신 ○○지방검찰청	발 신
제 목 구속영장신청	사법경찰관 (서명 또는 인)
다음 사람에게 대한 피의사건에 관하여 다음 사람을 아래와 같이 긴급 체포하였는바, 다음 사람을 에 구속하려고 하므로, 년 월 일까지 유효한 구속영장의 발부를 청구하여 주시기 바랍니다.	
피의자	성 명 ()
	주민등록번호 (세)
	직 업
	주 거
변 호 인	
체 포 한 일 시 · 장 소	
인 치 한 일 시 · 장 소	
구 금 한 일 시 · 장 소	
범죄사실 및 구속을 필요로 하는 사유	
필 요 적 고 려 사 항	☐ 범죄의 중대성 ☐ 재범의 위험성 ☐ 피해자, 중요 참고인 등에 대한 위해 우려 ☐ 기타 사유 ※ 구체적 내용은 별지와 같음
피의자의 지정에 따라 체포이유 등이 통지된 자의 성명 및 연락처	
재신청의 취지 및 이유	
○○지방검찰청	
제 호	년 월 일
수 신 지방법원	
제 목 구속영장청구	
위와 같이 구속영장신청이 있는바, 그 사유가 상당하다고 인정되므로, 위 영장의 발부를 청구합니다.	
○○지방검찰청	
검 사 (서명 또는 인)	
기각취지 및 이유	

○ ○ ○ (기관명)	
제 호	년 월 일
수 신 ○○지방검찰청	발 신
제 목 구속영장신청	사법경찰관 (서명 또는 인)
다음 사람에게 대한 피의사건에 관하여 다음 사람을 아래와 같이 현행범 인으로 체포 하였는바, 다음 사람을 에 구속하려고 하므로, 년 월 일까지 유효한 구속영장의 발부를 청구하여 주시기 바랍니다.	
피 의 자	성 명 ()
	주민등록번호 (세)
	직 업
	주 거
변 호 인	
체 포 한 일 시 · 장 소	
인 치 한 일 시 · 장 소	
구 금 한 일 시 · 장 소	
범죄사실 및 구속을 필요로 하는 사유	
필 요 적 고 려 사 항	☐ 범죄의 중대성 ☐ 재범의 위험성 ☐ 피해자, 중요 참고인 등에 대한 위해 우려 ☐ 기타 사유 ※ 구체적 내용은 별지와 같음
피의자의 지정에 따라 체포이유 등이 통지된 자의 성명 및 연락처	
재신청의 취지 및 이유	
○○지방검찰청	
제 호	년 월 일
수 신 지방법원	
제 목 구속영장청구	
위와 같이 구속영장신청이 있는바, 그 사유가 상당하다고 인정되므로, 위 영장의 발부를 청구합니다.	
○○지방검찰청	
검 사 (서명 또는 인)	
기각취지 및 이유	

현행범인체포서		
피의자	성명	()
	주민등록번호	(세)
	직업	
	주거	
번호인		
위의 피의자에 대한 피의사건에 관하여 「형사소송법」 제212조에 따라 위 피의자를 아래와 같이 현행범인으로 체포함		
. . . (기관명) 사법경찰관 (서명 또는 인)		
체포한 일시	년 월 일 시 분	
체포한 장소		
범죄사실 및 체포의 사유		
체포자의 관직 및 성명		
인치한 일시	년 월 일 시 분	
인치한 장소		
구금한 일시	년 월 일 시 분	
구금한 장소		

○ ○ ○ (기관명)

(전화번호)

제 호

수 신 :

제 목 : 체포 · 구속 통지 등

1. 피의자

성 명 :

생년월일 :

주 거 :

2. 위 사람을 . . . :

피의사건으로 체포 · 긴급체포 · 현행범인체포 · 구속하여 에 인치구금하였
음을 「형사소송법」 제200조의6 또는 제209조에서 준용하는 같은 법 제87조에 따
라 통지합니다.

3. 체포 · 긴급체포 · 현행범인체포 · 구속된 피의자의 법정대리인 · 배우자 · 직계친족

· 형제자매는 각각 변호인을 선임할 수 있습니다.

4. 체포 · 구속된 위 피의자 본인 또는 그 변호인, 법정대리인, 배우자, 직계친족, 형제
자매, 동거인, 가족 또는 고용주는 00지방법원(00 지원)에 체포 · 구속의 적부심사
를 청구할 수 있습니다.

첨 부 : 범죄사실 및 체포 · 긴급체포 · 현행범인체포 · 구속의 이유 1부

○ ○ ○ (기관명)

사법경찰관

(서명 또는 인)

구 속 영 장 신 청 부

진 행 번 호				
사 건 번 호		년 형제 호	년 형제 호	
주 임 검 사				
신 청 관 서				
피 의 자	성 명			
	주민등록번호			
	직 업			
	주 거			
죄 명				
체 포 일 시 및 유 형		시 분	시 분	
		체포·긴급체포·현행범인	체포·긴급체포·현행범인	
		체포(진행번호)	체포(진행번호)	
영 장 신 청 및 발 부	검 사 기 각	. . . 시 분	. . . 시 분	
	판 사 기 각	. . . 시 분	. . . 시 분	
	발 부	. . . 시 분	. . . 시 분	
	재 신 청	신 청	. . . 시 분	. . . 시 분
		검 사 기 각	. . . 시 분	. . . 시 분
		판 사 기 각	. . . 시 분	. . . 시 분
		발 부	. . . 시 분	. . . 시 분
	피 의 자 심 문	신 청 인		
		일 련 번 호		
		검사 또는 판사 성명		
		접 수 일 시	. . . 시 분	. . . 시 분
		접수자 직급 성명		
		구 인 일 시	. . . 시 분	. . . 시 분
	유 효 기 간		. . .	. . .
석 방	연 월 일	. . .	. . .	
	사 유			
반 환		. . .	. . .	
비 고				

(기 관 명)

제 호 년 월 일

수 신 ○○지방검찰청

제 목 영장반환 보고

별지 영장은 다음의 이유로 반환합니다.

영 장 종 별			
영 장 발 부 일			
신 청 자			
피 의 자			
죄 명			
집 행 불 능 등 영 장 반 환 사 유			

첨 부 : 영장 통

(기 관 명)

사법경찰관

(서명 또는 인)

헌행범인인수서		
피 의 자	성명	()
	주민등록번호	(세)
	직업	
	주거	
번호인		
위의 피의자에 대한 피의사건에 관하여 「형사소송법」 제213조제1항에 따라 위 피의자를 아래와 같이 헌행범인으로 인수함		
. . . (기관명) 사법경찰관 (서명 또는 인)		
체포한 일시		년 월 일 시 분
체포한 장소		
체포자	성명	
	주민등록번호	
	주거	
범죄사실 및 체포의 사유		
인수한 일시		년 월 일 시 분
인수한 장소		
인치한 일시		년 월 일 시 분
인치한 장소		
구금한 일시		년 월 일 시 분
구금한 장소		

○ ○ ○ (기관명)

· · ·

제 호

수 신 : ○○○ (기관명) 장

제 목 : 피의자 체포보고

다음 피의자에 대한 피의사건에 관하여 다음과 같이 피의자를 체포하였기 보고합니다.

1. 체포일시 및 장소:
2. 피의자 인적사항(성명·연령·생년월일·주민등록번호·[등록기준지](#)·주거·직업등)
3. 범죄 사실:
4. 체포경위:
5. 증거자료의 유무:
6. 구속영장 발부관계:
7. 조치

○ ○ ○ (기관명)

사법경찰관

(서명 또는 인)

(기 관 명)	
제 호	년 월 일
수 신 : ○○지방검찰청	발 신
제 목 : 압수·수색·검증영장신청	사법경찰관 (서명 또는 인)
다음 사람에 대한 피의사건에 관하여 아래와 같이 압수·수색·검증하려고 하므로, 년 월 일까지 유효한 압수·수색·검증영장의 발부를 청구하여 주시기 바랍니다.	
피의자	성 명
	주 민 등 록 번 호 (세)
	직 업
	주 거
변 호 인	
압수할 물건	
수색·검증할 장소, 신체 또는 물건	
범죄사실 및 압수·수색·검증을 필요로 하는 사유	
7일을 넘는 유효기간을 필요로 하는 취지와 사유	
둘 이상의 영장을 신청하는 취지와 사유	
일출 전 또는 일몰 후 집행을 필요로 하는 취지와 사유	
신체검사를 받을 자의 성별, 건강상태	
○○지 방 검 찰 청 제 호 년 월 일 수 신 : 지방법원 제 목 : 압수·수색·검증영장 청구	
위와 같이 압수·수색·검증영장신청이 있는바, 그 사유가 상당하다고 인정되므로 영장의 발부를 청구합니다. ○○지방검찰청 검 사 (서명 또는 인)	
기각취지 및 이유	

(기 관 명)		
제 호	년 월 일	
수 신 : ○○지방검찰청	발 신	
제 목 : 긴급 압수·수색·검증영장신청	사법경찰관	(서명 또는 인)
다음 사람에 대한 피의사건에 관하여 아래와 같이 긴급 압수·수색·검증 하였으니, 압수·수색·검증영장의 발부를 청구하여 주시기 바랍니다.		
피 의 자	성 명	
	주 민 등 록 번 호	(세)
	직 업	
	주 거	
변 호 인		
긴급 압수·수색·검증한 자의 관직과 성명		
긴급 압수·수색·검증한 일 시		
긴급 압수·수색·검증한 장소, 신체 또는 물건		
긴급 압수한 물건		
범죄사실 및 긴급 압수·수색·검증한 사유		
일출 전 또는 일몰 후 집행을 한 취지와 사유		
신체검사를 한 자의 성별, 건강상태		
○○지 방 검 찰 청		
제 호	년 월 일	
수 신 : 지방법원		
제 목 : 긴급 압수·수색·검증영장 청구		
위와 같이 긴급 압수·수색·검증영장신청이 있는바, 그 사유가 상당하다고 인정되므로 영장의 발부를 청구합니다.		
○○지방검찰청		
검 사		(서명 또는 인)
기각취지 및 이유		

압수 · 수색 · 검증영장 신청부			
진행번호			
사건번호		년 제 호	년 제 호
신청연월일			
신청자 직급 및 성명			
피의자	성명		
	주민등록번호		
	직업		
	주거		
죄명			
검사기각		. . .	. . .
판사기각		. . .	. . .
발부		. . .	. . .
유효기간		. . .	. . .
집행	일시	. . .	. . .
	내용		
	처리결과		
비고			

수 색 조 서				
에 대한 피의사건에 관하여 년 월 일 에서 사법경찰관 는(은) 사법경찰리 와(과) 아래 사람(들)을 참여하게 하고 다음과 같이 수색하다.				
수 색 장 소				
수색한 신체 개소, 물건				
수 색 결 과				
수 색 시 간		착수	년	월 일
		종료	년	월 일
참여인	성명	주민등록번호	주소	서명 또는 날인
년 월 일				
사법경찰관 (서명 또는 인)				
사법경찰리 (서명 또는 인)				

검 증 조 서	
에 대한 피의사건에 관하여 년 월 일 에 임하여 사법경찰관 는 사법경찰리 를 참여하게 하고 다음과 같이 검증한다.	
1.	검증의 장소(대상)
2.	검증의 목적
3.	검증의 참여인
4.	검증의 경위 및 결과

(마지막쪽)

이 검증은 년 월 일 : 에 시작하여
 년 월 일 : 에 끝나다.

 년 월 일

(기 관 명)

사법경찰관

(서명 또는 인)

사법경찰리

(서명 또는 인)

(기 관 명)		
제 호	년 월 일	
수 신	지방검찰청장	
제 목	사건송치	
다음 사건을 송치합니다.		
피 의 자	지문원지작성번호	구속영장청구번호
죄 명		
발각원인	인지, 고소, 고발, 자수	수리전산입력
접 수	. . .	
구 속	. . .	
석 방	. . .	
의 견		
증 거 품		
비 고		
(기 관 명)		
사법경찰관		(서명 또는 인)

압수물 총목록

기록 목록

(기 관 명)

제 호 . . .

수 신 지방검찰청 검사 발 신

제 목 의견서 사법경찰관

피 의 자

죄 명

범 죄 사 실

별지와 같음

적 용 법 조

전 과 및 검 찰
처 분 관 계

의 견

(기 관 명)		
제 호	년 월 일	
수 신	지방검찰청	
제 목	추 가 송 부	
다음과 같이 추가로 송부합니다.		
피 의 자		
이 전 에 송 치 한 사 건 명		
송 치 연 월 일	년 월 일	
사 건 번 호		
추가로 송부하는 서류 및 증거물		
비 고		
(기 관 명)		
사법경찰관		(서명 또는 인)

참고인 등 비용 청구 및 영수증

- 참고인 등 성명 :
- 청구 및 영수금액 : 금액 원정
- 내역

구 분	종 별	기간 및 일시	금 액	비 고
운 임				
일 당				
숙 박 료				
식 비				
감 정 료				
번 역 료				
계				

위와 같이 청구 및 영수함.
년 월 일

청구(영수)인
성 명 (인)
주 소

○ ○ ○ (기관명) 장 귀하
위의 사실을 확인함
사법경찰관(리) (서명 또는 인)

[붙임 2] 신·구조문대비표

신 · 구조문대비표

현행	개정안
<u>가축방역특별사법경찰관리집무규정</u>	<u>가축방역 특별사법경찰관리</u> <u>집무규정</u>
제1조(목적) 이 규정은 <u>사법경찰관</u> <u>리의직무를 행할자와 그 직무범위에</u> <u>관한 법률 제5조 및 제6조의 규정</u> <u>에 의한 가축방역특별사법경찰관</u> <u>리(이하 "사법경찰관리"라 한다)가</u> <u>직무를 집행함에 있어 필요한 사</u> <u>항을 정함을 목적으로 한다.</u>	제1조(목적) ----- 「 <u>사법경찰</u> <u>관리의 직무를 수행할 자와 그 직</u> <u>무범위에 관한 법률</u> 」 제5조 및 제6조에 따른 <u>가축방역특별사법</u> <u>경찰관리</u> ----- ----- -----.
제2조(가축방역특별사법경찰관리의 직무) ① <u>가축방역특별사법경찰관</u> <u>(이하 "사법경찰관"이라 한다)이</u> <u>가축방역(검역을 포함한다. 이하</u> <u>같다)에 관한 범죄를 수사할 경우</u> <u>에는 소속기관의 장 및 검사의 지</u> <u>휘를 받아야 한다.</u>	제2조(가축방역특별사법경찰관리의 직무) ① <u>가축방역특별사법경찰관</u> <u>리(이하 "사법경찰관리"라 한다)</u> <u>가 「가축전염병 예방법」에 규정</u> <u>된 ----- 같</u> <u>다.)----- 수사하거나</u> <u>그 수사를 보조하는 -----</u> -----.
② <u>사법경찰관은</u> 소속기관의 관할 구역 안에서 발생하는 <u>가축전염병</u> <u>예방법에 규정된 가축방역의 범죄</u> <u>에 관한 수사를 한다.</u>	② <u>가축방역특별사법경찰관(이하</u> <u>"사법경찰관"이라 한다)-----</u> <u>「가축전염병 예방법」-----</u> -----.
③ (생략)	③ (현행과 같음)
제3조(집무자세) 사법경찰관리는 직 무를 행함에 있어서 다음 사항에	제3조(집무자세) ----- -----

특히 주의하여야 한다.

1. · 2. (생략)

3. 사법경찰관리는 직무시간 중은 물론 직무시간외에도 소속기관의 장과 보고 연락체계를 확립하여 원활한 직무수행을 도모하여야 한다.

제4조(업무분장) ① 사법경찰관리는 특별한 사정이 없는 한 2년이내에 변경하여서는 아니 된다.

<신설>

<신설>

② (생략)

제5조(직무교육) ① 소속기관의 장은 사법경찰관리의 업무수행능력과 자질을 향상시키기 위하여 매년 직무교육계획을 수립 시행하여야 한다.

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. -----
--- 직무시간 외-----

-----.

제4조(지명·철회·업무분장 등) ① 소속기관의 장은 「특별사법경찰관리 지명절차 등에 관한 지침」에 따라 관할 지방검찰청 검사장 또는 지청장에게 지명 제청하거나 지명철회를 신청한다.

② 사법경찰관리는 인사이동, 질병 등 특별한 사유가 없는 한 2년이내에 변경하여서는 아니된다.

③ 사법경찰관리가 전보·휴직 등으로 수사사건을 인계·인수하는 경우 선임자 입회하에 해당 수사서류와 진행사항 등 일체를 인계·인수하고, 그 결과를 부서장에게 보고한다.

④ (현행 제2항과 같음)

제5조(직무교육) ① -----
----- 업무수행 능력

----- 수립·시행-----
-----.

② 소속기관의 장은 소속 사법경찰관리에 대하여 정기적으로 농산물 원산지표시 관련 법령, 농산물 원산지표시 범죄 수사요령 및 복무자세 등을 교육하여야 한다.

③ 소속관서의 장은 초임 사법경찰관리에 대하여는 직무수행에 앞서 수사에 관한 기본 교육을 실시하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 인하여 그러하지 못할 경우에는 자체교육을 실시한 후 집무하게 할 수 있다.

제7조(수사의 기본자세) ① (생략)

② 수사를 할 때에는 공정 성실하게 하여야 하고 형사소송법 등 관계법령과 규칙을 엄수하여 개인의 자유와 권리를 부당하게 침해하는 일이 없도록 주의하여야 한다.

③ 수사를 할 때에는 증거에 의하여 사안을 명백히 하고 기초수사를 철저히 하여 모든 증거의 발견수집에 힘쓰는 동시에 자료를 충분히 활용하여 수사를 합리적으로 진행하도록 하여야 한다.

④ (생략)

제9조(보고) ① 사법경찰관리는 관할구역 안에서 범죄가 발생하였거

② ----- 사법경찰관리에게 정기적으로 가축방역 등 관련 법령, -----
-----.

③ 소속기관의 장은 신규 -----

-----.
-----.

제7조(수사의 기본자세) ① (현행과 같음)

② -----
----- 「형사소송법」 등 관계 법령-----
-----.

③ -----

----- 발견·수집-----
-----.

④ (현행과 같음)

제9조(보고) ① -----

나 범인을 검거하였을 때에는 소속기관의 장에게 신속히 보고(서식 제1호)하여야 하며 수사와 관련된 사항을 기록으로 남겨둘 필요가 있을 때에는 수사보고서를 작성하여 수사기록에 편철하여야 한다.

② (생략)

③ 소속기관의 장은 수사사건이 중요할 경우 농림부장관에게 즉시 보고하여야 한다.

제13조(수사서류의 작성) 사법경찰관리가 범죄수사에 사용하는 문서·장부 및 서식을 별지서식 제1호 내지 제47호와 사법경찰관리집무규칙(법무부령)에 의한다.

제14조(서명날인 등) ① ~ ④ (생략)

⑤ 피의자신문조서(서식 제2호 및 제3호)와 진술조서(서식 제4호 및 제5호)는 진술자로 하여금 간인한 후 서명 날인하게 한다. 다만, 진술자가 서명할 수 없을 때에는 대서 기명하되 그 사유를 기재하고 인장이 없으면 손도장을 찍게 한다.

-----별지
제1호서식-----

② (현행과 같음)

③ ----- 중요한 사건의 경우에는 농림축산식품부장관-----.

제13조(수사서류의 작성) 사법경찰관리가 범죄수사에 사용하는 문서·장부 및 서식은 별지서식 제1호부터 제47호까지와 「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」에 따른다.

제14조(서명날인 등) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 피의자신문조서(별지 제2호서식 및 별지 제3호서식)와 진술조서(별지 제4호서식 및 별지 제5호서식)는 진술자로 하여금 간인한 후 서명날인하게 한다. -----
대신 이름을 쓰고 -----
--.

제15조(문자의 가제) ① (생 략)

② 문자를 삭제할 때에는 삭제할 문자에 두줄의 선을 긋고 날인하여 그 좌측란 외에 "삭 몇 자"라고 기재하여야 한다. 이 경우에는 삭제할 부분은 해독할 수 있도록 자체를 존치하여야 한다.

③ 문자를 삽입할 때에는 해당 부분에 "V"표시를 한 후 삽입할 문자를 "V"표시 윗부분에 기재하는 것을 원칙으로 하고 그 부분에 날인하여야 하며 그 좌측란 외에 "가 몇 자"라고 기재하여야 한다.

④ 1행 중에 2개소이상 문자를 삭제 또는 삽입하였을 때에는 각 자수를 합하여 "삭 몇 자"또는 "가 몇 자"라고 기재하여야 한다.

⑤ 난 외 기재를 할 때에는 기재한 곳에 날인하고 그 난 외에"가 몇 자"라고 기재하여야 한다.

⑥ 피의자 신문조서나 진술조서인 경우 문자를 삽입 또는 삭제하였을 때에는 그 좌측 란 외에"가 몇 자"또는 "삭 몇 자"라고 기재하고 그 곳에 진술자로 하여금 날인하게 하여야 한다.

제15조(문자의 삽입·삭제) ① (현행과 같음)

② -----
----- 두 줄----- 날인하며
그 왼쪽 여백에 "몇자 삭제"라고
적어야 ---. 이 경우에는 삭제할
부분은 해독할 수 있도록 자체를
존치하여야 한다.

③ -----

----- 왼쪽 여백에
"몇자 추가"-----.

④ ----- 두 곳 -----

--- 합하여 "몇자 삭제" 또는 "몇
자 추가"-----.

⑤ 여백에 적을 -----
----- 외에 "몇
자 추가"-----.

⑥ -----

----- 왼쪽 여백에 "몇자 추
가" 또는 "몇자 삭제"-----
----- 날인 또
는 무인하게 -----
-----.

제16조(서류의 대서) 본인의 문맹 등 부득이한 이유로 서류를 대서 하였을 경우에는 대서사항이 본인의 의사와 서로 다른 점이 없는가를 확인한 후 대서의 이유를 기재하고 본인과 함께 서명날인 하여야 한다.

제17조(고소·고발사건의 수리 등)

① 사법경찰관리는 제2조제2항의 법령 위반사실에 대하여 고소 또는 고발등(이하 "고소·고발"이라 한다)을 하는 자가 있을 때에는 관할구역 안의 사건여부를 불문하고 이를 수리 (서식 제6호)하여야 한다.

② ~ ⑤ (생략)

⑥ 고소·고발을 접수한 경우에는 즉시 사실여부를 확인하여 수사개시 여부를 결정하여야 하며, 수사개시의 경우에는 소속기관의 장에게 보고함과 동시에 범죄사건부(서식 제7호)에 등재하여야 한다.

제18조(고소·고발사건의 이송) ①

(생략)

② 이송을 함에 있어서는 정확한 사건의 인수 인계를 위하여 사건인계서(피의자 인도서)[서식 제8호] 인수인란에 인수인의 소속,

제16조(서류의 대서) -----

----- 대신 작성
성하였을 경우에는 대신 작성한
사항-----

----- 대신 작성한 -----

제17조(고소·고발사건의 처리) ①

사법경찰관은 「가축전염병 예방법」 -----

----- 수리(受理)(별지 제6호
서식---

② ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

----- 별

지 제7호서식-----.

제18조(고소·고발사건의 이송) ①

(현행과 같음)

② -----

-----[별지 제8

호서식-----

직급, 성명을 명기하여 서명날인(손도장)을 받아야 한다.

③ 격지 관서간에 우편 등을 통하여 사건을 이송할 때에는 사건인계서(피의자인도서)를 1통 더 작성하여 송부한 다음, 제2항의 규정에서와 같이 인수인 란에 서명날인(손도장)된 사건인계서를 반송받아 사건인계서 사본과 같이 편철 보관해 두어야 하며, 인계관서 범죄 접수부 비고란에 인수관서 범죄접수부의 접수 번호와 접수일시를 기입해 두어야 한다.

④ (생략)

제19조(범죄의 내사) ① 사법경찰관리는 범죄에 관한 신문, 기타 출판물의 기사, 익명의 신고 또는 풍설이 있을 때에는 특히 출처에 주의하여 그 진상을 내사한 후 범죄의 혐의가 있다고 인정할 때에는 즉시 수사에 착수하여야 한다. 다만, 내사를 빙자하여 막연히 관계인의 출석을 요구하거나 물건을 압수하는 일이 없도록 하여야 한다.

② 사법경찰관리는 내사결과 범죄의 혐의가 없다고 인정할 때에는 즉시 내사를 종결하여야 한다.

③ 익명 또는 가명의 진정, 탄원

-----.

③ -----

---(피의자 인도서) 사본을 만들어 보관하고, 원본은 우편으로 ---

----- 접수번호 -----
-----.

④ (현행과 같음)

제19조(범죄의 내사) ① -----
----- 신문·방송, 그 밖의 보도매체의 기사 및 ----- 범죄 정보를 입수하였 -----
----- 내사하고, 내사 결과 범죄의 혐의 -----
-----.

② -----
- 혐의 -----
-----.

③ 사법경찰관리는 익명 -----

및 투서에 대하여는 그 내용을 정확히 판단하여 수사단서로서의 가치가 없다고 인정될 때에는 내사하지 아니할 수 있다.

제20조(범죄인지보고) ① 사법경찰관이 범죄를 인지한 경우에는 즉시 수사에 착수하여야 하며 소속기관의 장에게 범죄인지보고(서식 제9호)를 하여야 한다.

② (생략)

제21조(현장 임검) 사법경찰관리가 현장 임검을 요하는 범죄의 발생을 인지하였을 때에는 신속히 그 현장에 임하여 필요한 수사를 행하여야 한다.

제22조(현장에 있어서의 수사) ① 현장에서 수사를 할 때에는 가축방역 또는 축산물 보관상황·시료수거·거래장부 확인 등을 명백히 하여 범행에 따른 증거를 확보하도록 하여야 한다.

② (생략)

③ 현장에서 범죄행위가 진행중인 때에는 범죄행위의 실행자를 조사·확보하고 피의자, 피해자 및 현장을 목격한 관계인으로 부터 진술서(서식 제10호)를 받아야 한다.

제24조(범죄 사건부) ① (생략)

----- 가공인물의 이름으로 이루어진 진정·탄원 및 투서의 -----
----- 수사 단서-----
-----.

제20조(범죄인지보고) ① -----

-----별지 제9호서식-----.

② (현행과 같음)

제21조(현장 검증) -----
--- 검증을 필요로 하는 -----
----- 현장에서 -----
-----.

제22조(현장에 있어서의 수사) ① -----

----- 동·축산물 -----

-----.

② (현행과 같음)

③ -----

-----별지 제10호서식-----.

제24조(범죄 사건부) ① (현행과 같음)

② 압수물건이 있을 때에는 압수부(서식 제11호)를 작성하여야 한다.

제25조(임의수사의 원칙) ① 수사를 하기 위하여 피의자 또는 참고인 등에 대하여 출석을 요구할 때에는 사법경찰관의 명의로 피의자출석요구서(서식 제12호) 또는 참고인출석요구서(서식 제13호)를 발부하여야 하며 필요한 경우에는 전화 등으로 출석을 요구할 수 있다.

② · ③ (생략)

④ 제1항의 규정에 의한 피의자출석요구서 또는 참고인출석요구서를 발부할 때에는 출석요구통지부(서식 제14호)에 필요사항을 등재하여 그 처리상황을 명백히 정리하여야 한다. 전화로 출석요구를 할 때도 또한 같다.

제27조 ~ 제30조 (생략)

제31조(피의자 신문조서와 진술조서) ① 조사를 하였을 때에는 특히 필요 없다고 인정되는 경우를 제외하고는 피의자 신문조서나 진술조서를 작성하여야 한다.

음)

② -----
- 별지 제11호서식 -----
-.

제25조(임의수사의 원칙) ① -----

-----별지 제12호서식-----
-----별지 제13호서식-----

-----.

② · ③ (현행과 같음)

④ -----

-----별지 제14호서식-----

-----.
-----.

제26조 ~ 제29조 (현행 제27조부터 제30조까지와 같음)

제30조(피의자 신문조서와 진술조서) ① 조사할 때는 특별한 사유가 없는 한 -----

-----.

② (생략)

② 진술사항이 복잡하거나 진술인이 서면진술을 원할 때에는 이를 작성 제출하게 할 수 있다. 이 경우에는 될 수 있는 대로 자필로 작성할 것을 권고하여야 하며 수사담당자가 대서하지 아니하도록 하여야 한다.

제32조(피의자 신문조서 등 작성에 관한 주의) ① 피의자 신문조서와 진술조서를 작성함에 있어서는 다음 사항에 주의하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

6. (생략)

7. 지명·인명 등으로 읽기 어려울 때 또는 특이한 칭호가 있을 때에는 그 다음에 괄호 내서할 것

② (생략)

제33조(참여인의 서명 날인) 조사를 함에 있어 변호인 기타 적당하다고 인정하는 자를 참여시켰을 때에는 피의자 신문조서에 참여인 서명날인을 받아야 한다.

제34조(서명날인이 불가능한 경우의 조치) ① 진술자가 진술조서나 피의자 신문조서에 서명할 수 없을 때에는 사법경찰관리가 대서하고,

② (현행과 같음)

③ -----

작성·제출하게 -----, -----
----- 자필-----
----- 하며, 특별한 사유가 없는 한 수사담당자가 대신 작성하지 않도록 -----
-----.

제31조(피의자 신문조서 등 작성에 관한 주의) ① -----
----- 다음 각 호의 -----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. (현행 제6호와 같음)

6. -----
괄호를 하고 음을 적을 -----

② (현행과 같음)

제32조(참여인의 서명 날인) -----
----- 등을 -----

----- 참여인의 -----.

제33조(서명날인이 불가능한 경우의 조치) ① -----

----- 대신 작성

날인할 수 없을 때에는 손도장을 찍게 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 사법경찰관리가 대서하였을 때에는 그 사법경찰관리가 대서한 이유를 기재하고 서명하여야 한다.

제35조(수사관계사항의 조회 등) ① 사법경찰관리가 피의자에 대하여 범죄경력조회를 할 경우에는 별지 제15호 서식의 본적조회서에 의한다.

② (생략)

③ 제2항에 의하여 사법경찰관리가 피의자에 대하여 지문을 채취할 경우는 다음 각호의 경우에 한한다.

1. ~ 4. (생략)

제36조(임의 제출물의 압수) ① 소유자 또는 보관자가 임의 제출한 물건을 압수할 때에는 되도록 제출자로 하여금 임의제출서(서식 제16호)를 제출하게 하고 압수조서(서식 제17호)와 압수목록(서식 제18호)을 작성하여야 한다. 이 경우에는 형사소송법 제129조의 규정에 의하여 압수증명서(서식 제19호)를 교부하여야 한다.

② 임의 제출한 물건을 압수한 경

하고-----
-----.

② -----
----- 대신 작성하였-----
----- 대신 작성한 -----
-----.

제34조(수사관계사항의 조회 등) ① -----
----- 관할
경찰관서의 장에게 범죄경력조회
를 요청한다.

② (현행과 같음)

③ -----

----- 각 호-----
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

제35조(임의 제출물의 압수) ① --

----- 별지
제16호서식-----
(별지 제17호서식)와 압수목록(별지 제18호서식-----). ---
----- 「형사소송법」 제129
조----- 압수증명서(별지
제19호서식-----.

② -----

우에는 그 소유자가 그 물건의 소유권을 포기한다는 의사표시를 하였을 때에는 제1항의 임의 제출서에 그 취지를 기재하거나 소유권 포기서(서식 제20호)를 제출하게 하여야 한다.

③ 소유자 또는 보관자에게 임의
제출을 요구할 필요가 있을 때에
는 사법경찰관 명의로 물건제출요
청서(서식 제21호)를 발부할 수
있다.

제37조 (생략)

제38조(압수물의 폐기) ① 압수물을 폐기 처분하고자 할 때에는 소속 기관장의 지휘를 받아 압수물폐기 처분지휘건의서(서식 제22호)를 관할지방검찰청 검사장 또는 지청장에게 제출하여 검사의 지휘를 받아야 한다.

② (생략)

제39조(압수물의 환부와 가환부) ① 압수물에 관하여 그 소유자, 소지자, 보관자 또는 제출인으로 부터 환부 또는 가환부의 청구가 있을 때는 지체없이 제38조의 규정에 준하여 압수물 환부(가환부)지휘건의서(서식 제23호)를 제출하여 검사의 지휘를 받아야 한다.

별지 제20호서식

③ -----

-- 별지 제21호서식 -----
-- .

제36조 (현행 제37조와 같음)

제37조(압수물의 폐기) ① -----

-----별지 제22호서
식-----

-----.

② (현행과 같음)

제38조(압수물의 환부와 가환부) ①

------(가환부)지휘

건의서(별지 제23호서식)-----
-----.

② 제1항의 압수물환부(가환부)지휘건의서에는 소유자, 소지자, 보관자, 제출인의 압수물환부(가환부)청구서(서식 제24호)를 첨부하여야 한다.

③ (생략)

④ 압수물의 환부, 가환부의 처분을 할 때에는 상대방으로부터 압수물환부(가환부)영수증(서식 제25호)을 받아야 하며 먼저 가환부한 물건에 대하여 다시 환부의 처분을 할 필요가 있을 때에는 환부통지서를 교부하여야 한다.

제40조(폐기와 증거와의 관계) ①
(생략)

② 폐기처분을 하였을 때에는 폐기조서(서식 제26호)를 작성하여야 한다.

제41조(압수목록에의 기재) 압수물
의 폐기, 환부 또는 가환부의 처분
을 하였을 때에는 그 물건에 해당
한 압수목록의 비고란에 그 요지
를 기재하여야 한다.

제6절 구 속

<신 설>

제42조(체포) ① 형사소송법 제200조의 2 제1항에 의한 체포영장신청(서식 제27호)은 사법경찰관이

② -----

(가환
부)청구서(별지 제24호서식)-----
-----.

③ (현행과 같음)

④ -----

-----(가환부)영수증(별지 제25호
서식-----

제39조(폐기와 증거와의 관계) ①
(현행과 같음)

② -----
-----별지 제26호서식-----
-----.

제40조(압수목록에의 기재) -----

----- 처분결
과-----.

<삭 제>

제6절 구 속

제41조(체포) ① 「형사소송법」 제200조의2제1항에 따른 체포영장 신청(별지 제27호서식)은 사법경

하여야 한다.

② · ③ (생략)

④ 체포영장에 의하여 피의자를 체포한 경우에는 체포·구속영장집행원부(서식 제28호)에 영장번호, 피의자, 죄명, 영장유효기간, 처리상황 등을 기재하여야 한다.

제43조(구속기준) 사법경찰관은 피의자가 제2조 제2항에 해당하는 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우에는 구속 수사하여야 한다. 다만, 다액 50만원 이하의 벌금·구류 또는 과료에 해당하는 범죄에 관하여는 피의자가 일정한 주거가 없는 경우에 한한다.

1. ~ 3. (생략)

제44조(구속영장의 신청) ① 형사소송법 제200조의 4와 제201조의 규정에 의한 구속영장의 신청은 구속영장신청서(서식 제29호 내지 제31호)에 의하여 사법경찰관이 하여야 한다.

② 사법경찰관이 체포된 피의자에 대하여 구속영장을 신청하는 경우 피의자에게 형사소송법 제201조의 2 제1항의 규정에 의한 심문을

찰관이 하여야 한다.

② · ③ (현행과 같음)

④ ----- 따라 -----

---별지 제28호서식-----

-----.

제42조(구속기준) -----
---- 제2조제2항-----

----- 각 호의 어느 하나-----
-----.

----- 범죄의 경우에는 제1호에 한하여 구속 수사한다.

1. ~ 3. (현행과 같음)

제43조(구속영장의 신청) ① 「형사소송법」 제200조의4와 제201조에 따른 구속영장의 신청은 구속영장신청서(별지 제29호서식부터 제31호서식까지)에 의하여 사법경찰관이 하여야 한다.

<삭 제>

신청할 수 있음을 고지하고, 피의자가 판사의 심문을 신청하는지의 여부를 피의자신문조서에 기재하여야 한다.

③ 사법경찰관은 피의자 신문조서에 제2항의 내용을 기재할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 심문신청 여부에 대한 피의자의 의사를 표시한 확인서를 사건기록에 편철함으로써 피의자 신문조서에의 기재에 갈음할 수 있다.

④ 피의자가 제3항의 규정에 의한 확인서에 서명·날인을 거부하는 경우에는 사법경찰관이 확인서 끝부분에 그 사유를 기재하고 서명·날인하여야 한다.

⑤ 사법경찰관이 구속영장을 신청함에는 소속기관의 장에게 보고하여 그 지휘를 받아야 한다.

제45조(구속영장 신청의 소명자료)

① (생략)

② 피의자를 긴급 구속한 경우에 구속영장을 신청함에 있어서는 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있었고, 구속의 필요가 있었으며, 긴급을 요하여 사전에 구속영장을 받을 수 없다는 점 등을 소명하는 범죄인지

<삭 제>

<삭 제>

② ----- 신청할 경우-----
-----.

제44조(구속영장 신청의 소명자료)

① (현행과 같음)

② ----- 구속하고 구속영장을 신청할 경우에는 -----

보고서, 피의자 구속보고서 기타
필요한 자료를 첨부하여 제1항에
준하여 신청하여야 한다.

③ 현행범인을 체포하여 구속영장
을 신청함에 있어서는 현행범인체
포서(서식 제32호) 와 구속을 필
요로 하는 사유 등 필요한 소명자
료를 첨부하여 제1항 및 제2항에
준해서 신청하여야 한다.

제46조(체포·구속의 통지) ① 사법
경찰관리가 피의자를 체포·구속
한 때에는 변호인이 있는 경우에
는 변호인에게, 변호인이 없는 경
우에는 형사소송법 제201조의 2제
1항에 규정된 자중 피의자가 지정
한 자에게 체포·구속한 때로부터
24시간 이내에 별지 제33호 서식
(체포·구속전 심문 신청권·구속통
지 등)에 위해 판사의 심문을 신
청할 수 있음을 통지하여야 한다.
다만, 위에 규정한 자가 없어 통지
를 할 수 없는 경우나 증거인멸
또는 공범의 도망염려 등으로 그
통지가 부적절하여 통지를 하지
아니한 경우에는 그 취지를 기재
한 서면을 그 사건 기록철에 편철
하여야 한다.

② 사법경찰관리는 필요한 경우

----- 구속보고서, 그 밖
에 -----
-----.

③ -----

--- 별지 제32호서식 ---

-----.

제45조(체포·구속의 통지) ① ----

-- 「형사소송법」 제30조제2항
에 규정된 자 중 -----
----- 24
시간 이내에 별지 제33호서식(체
포·구속통지 등)을 이용하여 사건
명, 체포·구속의 일시·장소, 범죄
사실의 요지, 체포·구속의 이유와
변호인을 선임--- 알려야 ---. -

-----.

② -----

전화 또는 모사전송기, 기타 상당한 방법으로 체포·구속의 통지를 하여야 한다.

③ 체포·구속전 심문 신청권·구속통지서 사본은 그 사건 기록철에 편철하여야 한다.

④ 사법경찰관리는 피의자 외의 자가 형사소송법 제201조의2제1항의 규정에 의한 신청을 한 때에는 신청인으로부터 심문신청서 등 심문신청의 의사가 기재된 서면 및 피의자와의 관계를 소명할 수 있는 자료를 제출받아 기록에 편철하여야 한다.

⑤ 사법경찰관리는 피의자 또는 피의자 외의 자가 심문신청서 등 심문신청의 의사가 기재된 서면을 제출한 경우에는 심문신청접수부에 소정의 사항을 기재하여야 한다.

⑥ 사법경찰관리가 긴급 체포하거나 현행범인으로 체포 또는 인수한 때에는 제1항 내지 제5항이 규정을 준용한다.

제47조 (생 략)

제48조(구속영장 신청부) 구속영장을 신청하였을 때에는 구속영장

----- 팩스-----

-----.

③ 체포·구속통지서 -----

-----.

<삭 제>

⑤ 같은 법 제214조의2제2항에 따라 사법경찰관이 같은 조 제1항에 따른 자 중에서 피의자가 지정한 자에게 체포 또는 구속의 적부심사를 청구할 수 있음을 통지하는 경우에도 제1항부터 제3항까지의 규정을 준용한다.

④ -----

경우, 예는 제1항부터 제3항까지의 -----.

제46조 (현행 제47조와 같음)

제47조(구속영장 신청부) -----

신청부(서식 제34호)에 의하여 신청의 절차, 발부후의 처리 결과 등을 명백히 해 두어야 한다.

제49조 (생 략)

제50조(영장의 반환) 검사로부터 영장의 집행지휘를 받은 겨우 그 유효기간내에 집행할 수 없게 되었을 때에는 영장에 그 이유를 기재하여 영장반환보고서 (서식 제35호)에 첨부하여 이를 집행 지휘한 검사소 속 지방검찰청 검사장 또는 지청장에게 반환하여야 한다.

제51조(현행범인의 인수) 사법경찰관은 형사소송법 제213조의 규정에 의하여 현행범인을 인도하는 자가 있을 때에는 즉시 이를 인수하고 체포자의 주거·직업·성명·연령과 체포의 사유를 물어 현행범인인수서(서식 제36호)를 작성하여야 한다.

제52조(체포·구속시 범죄사실 등의 고지) ① 피의자를 체포·구속한 때에는 피의자에게 범죄 사실의 요지, 체포·구속의 이유, 변호인 선임과 형사소송법 제201조의2 제1항의 규정에 의한 심문 신청을 할 수 있음을 고지하고 변명의 기회를 준 후 피의자로부터 확인서

---별지 제34호서식-----
----- 발부 후-----
-----.

제48조 (현행 제49조와 같음)

제49조(영장의 반환) -----

-- 영장반환보고서(별지 제35호
서식----- 검
사 소속 -----
-----.

제50조(현행범인의 인수) -----
-- 「형사소송법」 제213조에 따
라 -----

----별지 제36호서식-----
----.

제51조(체포·구속시 범죄사실 등의 고지) ① -----

----- 선임

----- 고지하여야 한다. <단서
삭제>

(서식 제37호)를 받아 그 사건기록에 편철하여야 한다. 다만, 피의자가 확인서 날인을 거부하는 경우에는 피의자를 체포·구속하는 사법경찰관리가 확인서 말미에 그 사유를 기재하고 서명 날인하여야 한다.

② 변호인의 선임에 관하여는 변호인과 연명 날인한 선임계를 당해 피의자 또는 형사소송법제30조 제2항의 규정에 의하여 독립하여 변호인을 선임할 수 있는 자로부터 제출하게 하여야 한다.

③ 사법경찰관이 체포된 피의자에 대하여 구속영장을 신청하는 때에는 변호인이 있는 경우에는 변호인에게, 변호인이 없는 경우에는 형사소송법 제201조의2제1항에 규정된 자중 피의자가 지정한 자에게 판사의 심문을 신청할 수 있음을 구두·전화·전보·모사전송·별지 제35호 서식에 의한 통지 기타 이에 상당한 방법으로 통지하여야 한다.

④ 제2항의 경우에 모사전송 또는 별지 제32호 서식에 의한 통지의 방법으로 통지한 때에는 그 사본을 기록에 편철하고, 그 외의 방법으

② -----

----- 「형사소송법」 제30
조제2항에 따라 -----

-----.

<삭 제>

<삭 제>

로 통지를 한 때 또는 제5항에 규정된 자에게 통지를 할 수 없는 경우나 증거인멸 또는 공범의 도망염려 등으로 그 통지가 부적절하여 통지를 하지 아니한 경우에는 그 취지를 기재한 서면을 기록에 편철하여야 한다.

⑤ 사법경찰관은 피의자 외의 자가 형사소송법 제201조의2 제1항의 규정에 의한 신청을 한 때에는 신청인으로부터 심문신청서(서식 제38호)등 심문신청의 의사가 기재된 서면 및 피의자와의 관계를 소명할 수 있는 자료를 제출받아 기록에 편철하여야 한다.

⑥ 사법경찰관은 피의자 또는 피의자 외의 자가 심문신청서 등 심문신청의 의사가 기재된 서면을 제출한 경우에는 심문신청접수부(서식 제39호)에 소정의 사항을 기재하여야 한다.

⑦ (생략)

제53조(피의자의 석방) ① ~ ④ (생략)

⑤ 제2항의 규정에 의한 피의자 석방건의는 서면으로 한다. 다만, 긴급 체포한 피의자에 대하여 급속을 요하는 경우에는 모사전송으

<삭 제>

<삭 제>

③ (현행 제7항과 같음)

제52조(피의자의 석방) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제2항에 따른 -----
-----.
----- 필요
한 경우에는 전화, 팩스, 전자우

로 석방을 건의 할 수 있다.

제54조(체포보고서 등) ① 사법경찰 관리가 피의자를 체포하였을 때에는 체포의 연월일·장소·죄명·본적·주거·직업·성명·주민등록번호·생년월일·범죄사실·체포경위·증거자료 기타 필요한 사항을 상세히 기재한 피의자체포보고서(서식 제40호) 또는 현행범체포서를 작성하여야 한다.

② 제1항의 경우에 있어서 피의자가 현행범인인 때에는 범죄의 실행중이거나 실행의 직후인 자로 인정되었던 상황을 , 형사소송법 제211조제2항 각호의 1에 해당하는 준현행범인 때에는 범죄의 실행후 얼마 지나지 아니한 것으로 명백히 인정되었던 상황을 현행범인체포서에 구체적으로 기재하여야 한다.

제55조 (생 략)

제7절 압 수 · 수 색

<신 설>

제56조(영장의 신청) ① 압수·수색·검증영장의 신청은 형사소송법 제215조 제2항에 의한 사전영장(서

편, 그 밖의 상당한 방법으로 석방을 건의할 -----.

제53조(체포보고서 등) ① -----

체포일시·장소·죄명·등록기준지·주거·직업·성명·주민등록번호·범죄사실·체포경위·증거자료 등 --

-----별지 제40호서식-- 현행범인체포서(별지 제32호서식)-----
-----.

② -----
----- 실행중-----
----- 상황을, 「형사소송법」 제211조제2항 각 호의 어느 하나---
----- 실행 후 --

-----.

제54조 (현행 제55조와 같음)

<삭 제>

제7절 압 수 · 수 색

제55조(영장의 신청) ① 압수·수색·검증영장의 신청은 「형사소송법」 제215조제2항에 의한 사전영

식 제41호)과 동 법 제216조 제3항, 제217조 제2항 단서 규정에 의한 긴급영장(서식 제42호)으로 구분하여 사법경찰관 명의로 검사에게 하여야 한다. 압수·수색·검증영장을 신청함에는 소속기관장에게 보고하여 그 지휘를 받아야 한다. 압수·수색·검증영장을 신청할 때는 소속기관장에게 보고하여 그 지휘를 받아야 한다.

② 제1항의 영장을 신청하였을 때에는 압수·수색·검증영장신청부(서식 제43호)에 신청의 절차, 발부 후의 상황 등을 명백히 기재해 두어야 한다.

제57조 (생 략)

제58조(소명자료) ① 압수·수색·검증영장을 신청함에 있어서는 피의자 신문조서·진술조서·수사보고서 기타 범죄수사를 위하여 당해 처분을 필요로 하는 사유 또는 이유를 소명할 자료를 첨부하여야 한다.

② (생 략)

제59조 (생 략)

제60조(영장없이 압수·수색·검증할 수 있는 경우) ① 사법경찰관은 형사소송법 제200조의2, 제200조

장(별지 제41호서식)과 같은 법 제216조제3항, 제217조제2항에 따른 긴급영장(별지 제42호서식)으로 구분하여 사법경찰관 명의로 검사에게 하여야 한다.

② 제1항에 따라 -----

별지 제43호서식-----

-----.

제56조 (현행 제57조와 같음)

제57조(소명자료) ① -----

신문조서·진술조서·수사보고서, 그 밖에 -----

-----.

② (현행과 같음)

제58조 (현행 제59조와 같음)

제59조(영장 없이 압수·수색·검증할 수 있는 경우) -----
「형사소송법」 제200조의2----

의3, 제201조 또는 제212조의 규정에 의하여 피의자를 체포, 긴급 체포, 현행범인 체포 또는 구속하는 경우에 필요한 때에는 영장 없이 다음 처분을 할 수 있다.

1. 2. (생략)

제61조(실시상의 일반적 주의) 압수·수색 또는 검증을 함에 있어서는 부득이한 이유가 있는 경우 이외에는 건조물·기구 등을 파괴하거나 서류 기타의 물건을 흩어지게 하는 일이 없도록 주의하는 동시에 이를 종료하였을 때에는 되도록 원상 회복시켜 놓도록 하여야 한다.

제62조 (생략)

제63조(체포시의 수색 등) 피의자를 구속 또는 체포하는 경우에 있어서 필요한 때에는 체포현장에서 형사소송법 제216조의 규정에 의한 압수·수색 또는 검증을 하여 수사자료를 발견 입수하도록 힘써야 한다.

제64조 (생략)

제65조(압수수색의 조서) ① 압수수색을 하였을 때에는 압수의 경위, 수색의 상황과 경과를 명백히 한

----- 제212조에 따라 -----

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 -----.

1. 2. (현행과 같음)

제60조(압수·수색 또는 검증시 주의 사항) 압수·수색 또는 검증을 함에 있어서는 부득이한 이유가 있는 경우 이외에는 건조물, 기구 등을 파괴하거나 서류, 그 밖의 물건을 흩어지지 않게 주의하여야 하고, 이를 종료하였을 때에는 가급적 원상회복 하여야 한다.

제61조 (현행 제62조와 같음)

제62조(체포시의 수색 등) -----

「형사소송법」 제216조-----

-----.

제63조 (현행 제64조와 같음)

제64조(압수수색의 조서) ① -----

압수조서, 수색조서(서식 제44호),
검증조서(서식 제45호 및 제46호)
를 작성하여야 한다.

②·③ (생략)

제3장 송치와 이송

<신설>

제66조(송치와 이송) ① 수사를 종
결하였을 때에는 이를 모두 관할
지방검찰청 검사장 또는 지청장에
게 송치하여야 한다.

② 수사한 사건에 관하여 송치·즉
결심판 청구 또는 이송의 절차를
밟을 때에는 소속관서장의 지휘를
받아서 이를 행하여야 한다.

제67조(송치 서류) ① 사건을 송치
할 때에는 수사서류에 사건송치서
(서식 제47호)서, 압수물총목록(서
식 제48호), 기록목록(서식 제49
호), 의견서, 피의자 환경조사서
(서식 제50호), 피의자의 본적조회
회답서 및 범죄경력(지문조회) 통
보서 등 필요한 서류를 첨부하여
야 한다. 다만, 형의실효등에관한
법률 제5조제1항 단서 제2호에 해
당하는 경우로서 다음 각호의 1에
해당하는 의견으로 송치할 때에는
범죄경력조회(지문조회) 통보서를
첨부하지 아니한다.

-----(별지 제44
호서식),검증조서(별지 제45호서
식)-----.

②·③ (현행과 같음)

<삭제>

제3장 송치와 이송

제65조(송치와 이송) ① -----
----- 해당 사건을 ---

-----.

② -----

----- 소속기관의 장-----
-----.

제66조(송치 서류) ① 사건을 송치
할 때에는 수사서류에 사건송치서
(별지 제47호서식), 압수물총목록
(별지 제48호서식), 기록목록(별지
제49호서식), 의견서, 그 밖의 범
죄경력·수사경력 조회 결과 등 필
요한 서류를 첨부하여야 한다. 다
만, 「형의 실효 등에 관한 법률」
제5조제1항제2호에 해당하는 경
우로서 「지문을 채취할 형사피의
자의 범위에 관한 규칙」 제2조제
2항제1호·제2호 또는 제4호에 해
당하지 않는 피의자에 대하여 다
음 각 호의 어느 하나에 해당하는

1. ~ 4. (생략)

<신설>

② 사건송치 전에 제1항의 첨부서류 중 조 회 회 답 또는 통보를 받지 못하였을 때에는 그 사유를 동 사건 송치서 비고란에 기재하여야 하며 송치 후에 범죄경력 을 발견하였거나 기타 회보를 받았을 때에는 추송서를 첨부하여 즉시 이를 추송하여야 한다.

③ (생략)

④ 제3항 제5호의 서류는 접수 또는 작성순서에 따라 편철하고 제4호와 제5호의 서류는 매엽에 면수를 기입하고 제2호 내지 제4호의 서류에는 직접 간인하여야 한다.

⑤ (생략)

⑥ 제3항 제4호의 의견서(서식 제51호)는 사법경찰관이 작성하여야 한다.

제68조(추송) 사법경찰관이 사건 송치 후에 다시 서류 또는 물건을 추송할 때에는 앞서 송치한 사건명, 그 연월일·피의자의 성명과 추송

의견으로 송치할 때에는 범죄경력·수사경력 조 회 결과를 첨부하지 않을 수 있다.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 참고인증지

② ----- 범죄경력·수사경력 조 회 결과-----

--- 송치 후에 범죄경력 또는 수사경력 을 발견한 때에는 추가 송부서-----
추가 송부하여야 -----
-----.

③ (현행과 같음)

④ 제3항제5호-----

----- 각 장마다 ---
----- 제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 -----.

⑤ (현행과 같음)

⑥ 제3항제4호의 의견서(별지 제51호서식)는 사법경찰관이 작성하여야 한다.

제67조(추가 송부) 사법경찰관이 사건 송치 후에 다시 서류 또는 물건을 추송할 때는 기존에 송치한 사건명, 송치한 연월일, 피의자의

하는 서류 및 증거물 등을 기재한
추송서(서식 제52호)를 첨부하여
야 한다.

제4장 보 칙
<신 설>

제69조 (생 략)

제70조(참고인 등 비용지급) ① 형
사소송법 제221조의 규정에 의하
여 사법경찰관이 수사를 위하여
참고인의 출석을 요구하거나 감
정, 번역을 위촉하였을 경우에는
예산의 범위 내에서 그에 따른 비
용(이하 "참고인 등의 비용" 이라
한다)을 지급할 수 있다.

② (생 략)

③ 참고인, 감정인, 번역인의 교통
비, 숙박료와 식비는 국내여비규
정 "별표2" 중 제4호의 규정을 준
용하되 특별한 사정이 있는 경우
에는 예산의 범위 내에서 담당사
건의 사법경찰관리의 의견을 들어
상당하다고 인정되는 실비를 지급
할 수 있다.

④ 감정료, 번역료는 다음 각호와
같다.

1. 2. (생 략)

⑤ (생 략)

성명과 추가 송부하는 서류 및 증
거물 등을 기재한 추가 송부서(별
지 제52호서식)를 첨부하여야 한
다.

<삭 제>
제4장 보 칙

제68조 (현행 제69조와 같음)

제69조(참고인 등 비용지급) ①
「형사소송법」 제221조의 규정
에 따라 -----

-----.

② (현행과 같음)

③ -----

----- 제2호-----

-----.

④ ----- 각 호-----
-----.

1. 2. (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

⑥ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 참고인 등 비용을 지급하지 아니한다.

1. 참고인의 허위의 진술을 하였다고 인정할 상당한 이유가 있거나 진술을 거부하였을 때

2. 3. (생략)

⑦ 참고인 등의 비용지급 절차는 제5항의 경우를 제외하고는 진술을 마친 때 지체없이 별지 서식 제53호에 따라 지급하되 수령인의 날인 또는 서명을 받아야 한다.

⑧ 참고인 등의 교통비, 일당, 숙박료, 식비 등은 그 지급원인이 발생한 날로부터 2월 이내에 청구하지 아니하면 이를 지급하지 아니한다.

제71조(형사소송법 등의 적용) 사법경찰관리의 직무는 형사소송법 및 사법경찰관리집무규칙에 의하여 집행하되 동법 및 동규칙에서 정하지 아니한 사항은 이 규정이 정한 바에 의한다.

<신 설>

⑥ --- 각 호의 어느 하나-----

-----.

1. 참고인이 -----

2. 3. (현행과 같음)

⑦ -----

----- 별지 제53호
서식-----
-----.

⑧ -----

----- 2개월 -----

-----.

제70조(준용) 사법경찰관리의 직무는 「형사소송법」 및 「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」에 의하여 수행하되 같은 법 및 같은 규칙에서 정하지 아니한 사항은 이 훈령이 정한 바에 의한다.

제71조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」-----

----- 2025년 7월 1일 -----

- 매 3년 -----

-----.

부 칙 <제216호,2016.6.7.>

제1조(시행일) 이 훈령은 공포한 날
부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 농림축산식품부
장관은 「훈령·예규 등의 발령 및
관리에 관한 규정」에 따라 이 훈
령에 대하여 2016년 7월 1일을 기
준으로 매3년이 되는 시점(매 3년
째의 6월 30일까지를 말한다)마다
그 타당성을 검토하여 개선 등의
조치를 하여야 한다.

<삭 제>